

Fichas T-U-Z:

- 1) TEJERA LLOVET, Raúl Néstor
- 2) TRÍAS HERNÁNDEZ, Cecilia Susana
- 3) TRINIDAD ESPINOSA, Líver Eduardo
- 4) URTASÚN TERRA, José Luis
- 5) ZAFFARONI CASTILLA, Jorge Roberto
- 6) ZUAZU MAIO, María Nieves

TEJERA LLOVET, Raúl Néstor¹

Datos personales

Sexo: Masculino.

Documento de Identidad: C.I. 1.171.334-3.

Credencial Cívica: BCA 39047.

Individual dactiloscópica: E. 2334 I. 2222.

Edad: 27 años.

Fecha de nacimiento: 08.10.1947.

Lugar: Montevideo.

Nacionalidad: Uruguay.

Estado civil: Soltero.

Hijos:

Domicilio: Trejo y Sanabria N° 34, Turdera. Argentina.

Estudiante: Escuela de Psicología.

Ocupación: Empleado en FUNSA (en Uruguay). Empleado en Imprenta de Michelini (en Argentina).

Alias:

Militancia: Resistencia Obrero Estudiantil (ROE) (en Uruguay). Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) (en Argentina).

Detención

Fecha: 26.09.1976.

Lugar: Secuestrado en los fondos del domicilio de Adalberto Soba (Emilio Castro 749, Haedo, Pcia. de Buenos Aires. Argentina) junto a Juan Pablo Errandonea Salvia.

Hora: En la tarde.

Reclusión: Centro clandestino de detención "Automotores Orletti".

Circunstancia:

Testigos: Hijo menor de Adalberto Soba (Sandro).

Testimonios:

Atribuido a: Operativo represivo conjunto uruguayo-argentino. Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCHOA) y Servicio de Información de Defensa (SID) de Uruguay. Secretaría de Información y Defensa del Estado (SIDE) y Ejército argentino.

Casos conexos: Detención y desaparición de Juan Pablo Errandonea, Alberto Mechoso y Adalberto Soba. Detenciones y desapariciones de treinta integrantes del PVP producidas entre 05.04 y el 04.10.1976. Desaparición de cuatro niños posteriormente recuperados.

Desaparición

Traslado: Presuntamente a Uruguay, sin determinar.

Fecha: Probablemente 05.10.1976.

Medio:

Fecha posible de fallecimiento:

Hora:

Lugar:

Circunstancia:

Testigos:

Testimonios:

Atribuido a:

Antecedentes Policiales

¹ Legajo COMIPAZ N° 157.

Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Ficha Patronímica².

TEJERA ONET (LLOVET) [manuscrito]: Raúl Néstor.- 299017

Pront. de Id. Crim. Reg. Fot. 1.983.078

Pasaporte. Cpta. Asunto.

Cédula de Ident. del Interior.

Ocupación. Reporte Gráfico.

Organización. Cooperativo de la Comunidad del Sur.-

Datos Personales. Oriental, de 23 años de edad en 1971

Domicilio. Calle Felipe Cardozo No. 2098 (en II/971)

Fecha de iniciada: 17 de febrero de 1971

OBSERVACIONES

Según Memorándum No. 120 del Departamento No. 5, fechado el 7 de febrero de 1971, fue identificado por integrar un grupo de 145 personas en la Catedral Metropolitana, que obligaron a los sacerdotes a hacer abandono del altar; distribuyeron volantes y apoderándose del micrófono hicieron una arenga Político- Social referente al conflicto laboral del personal de los periódicos B. P. COLOR y VEA.- jf.- 15/4/979:- D-I.-M. 2-156/79.-jct.-

ABRIL 1983- REVISADO R-52

DICIEMBRE 1988- REVISADO R66

REV. 2000 N° 215.

República Argentina. Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA)³.

SECCIÓN "C" N° 3381/76

Mesa "DS"

Carpeta: Varios

Legajo: 8346

Asunto: Imprenta clandestina en calle Castro 749.

27 de setiembre de 1976.

Dirección General de Seguridad

Dpto. Operaciones Policiales

26 de setiembre de 1976

Parte de novedades subversivo

Unidad Regional Morón

Dependencia: Morón 2da. (Haedo)

Novedad: Día 25 actual siendo las 18.40 hs., en finca de calle E. Castro N° 749, se tomó conocimiento que varios N.N de civil se encontraban efectuando requisas. Solicitada colaboración a la Primera Brigada Aérea "El Palomar", juntamente con personal de la Unidad Regional a las órdenes del Capitán Ricardo Cichiana proceden a identificar a los mismos estableciéndose que se trataba de empleados de la SIDE y de Seguridad Federal, los cuáles no habían comunicado que efectuarían un procedimiento tratándose de una imprenta clandestina destinada a la falsificación de Cédulas de Identidad de Policía Federal y de Documentos Nacional de Identidad. Incautándose impresos, armamentos y maquinarias utilizadas, procediéndose a la detención de tres (3) elementos subversivos, ignorándose identificación y lugar de alojamiento, ya que fueron trasladados por el personal de la SIDE y Seguridad Federal. Efectivos militares dispusieron dejar en libertad de

² Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.

³ Documentación e información surgida a raíz de la recepción de pruebas realizadas en el marco del debate oral y público de la causa "Automotores Orletti" en la República Argentina.

acción al personal interviniente.

*POLICIA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO DE GOBIERNO
POLICIA*

MEMORANDO

Dpto. "C" N° 3381

Para información del Sr. Jefe

Sec. Reg. DIPBA

San Justo

La Plata, 27 de setiembre de 1976.-

Asunto: Me dirijo a Ud. Solicitándole disponer se informe de acuerdo a lo requerido en hoja adjunta.

Relacionado con un procedimiento realizado en la calle Emilio Castro N° 749 de Haedo, por personal de la 1ra. Brigada Aérea "El Palomar", juntamente con personal de la Unidad Regional, dónde se habría descubierto una imprenta clandestina y detenido a tres elementos extremistas

Interesa: 1) Toda información que se logra al respecto.-

El presente deberá ser cumplimentado en el término de cinco (5) días.

N° 595

Para conocimiento del Sr. Director D.I.P.B.A

La Plata

Producido por Sec. Reg. DIPBA U-R N°1.

San Justo

La Matanza, 7 de octubre de 1976.

Asunto: Sección "C" 3381

Adjunto elevo al Sr. Director información relacionada con el asunto del epígrafe.

[Firma]

Obdulio R. Nicola

Comisario

Jefe DIPBA- U.R. N°1.

Sección "C"

Asunto: Sección "C" N° 3381

7-10.76.-

Relacionado con el requerimiento del epígrafe cumpla en informar al Sr. Director lo siguiente:

- Siendo las 18.40 hs. del día 25/9/76, personal de la Cría. de Morón 2da. Haedo, observó que en la intersección de las calles Emilio Castro y Del Valle Iberlucea, se desplazaban 40 personas de civil y armadas en distintos vehículos.*
- Presumiendo que pudiera tratarse de elementos subversivos, se solicitó la cooperación de la 1ra. Brigada Aérea El Palomar, quienes juntamente con personal del Comando Radioeléctrico de Morón, contando con el apoyo de un helicóptero rodearon a los desconocidos, los que se identificaron como pertenecientes a la SIDE y a Seguridad Personal de la Policía Federal, que actuaban sin haber comunicado anteriormente a la Unidad Regional Morón.*

- El personal de la SIDE procedió a allanar una vivienda sita en la intersección de las calles aludidas, donde operaba una imprenta clandestina dedicada a la confección de cédulas similares a las expedidas por la Policía Federal.
- En el lugar se detuvo a tres NN los que fueron prontamente trasladados del sitio con destino desconocido por parte del personal actuante, anteriormente mencionado, ignorándose otros datos, así como la identidad de los detenidos.

Informes Militares

Ministerio de Defensa Nacional⁴.

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE Dep 1 145105-3 E Fs. 1
 S.I.D. Confec 13.4.83
 Apellidos: TEJERA LLOVET Nombres: Raúl Néstor (a) "PEPE", "MONJE",
 "COCO"
 DOCUMENTOS: C/C C/I 1.171.334
 OTROS DOC.
 NACIMIENTO:
 DOMICILIO: Fray Bentos 4328 – Felipe Collazo 2098 (1971) Felipe Cardozo 2098 (1)
 PROFESIÓN U OCUPACIÓN: Reportero Gráfico
 LUGAR: CARGO:
 IDEOLOGÍA POLÍTICA: CLASIFICACIÓN: "O.P.R. 33", "R.O.E." (2) Org.
 Subversiva: P.V.P.
 DATOS COMPLEMENTARIOS:
 145105 Fs. 2

Fecha	Documentos	Antecedentes a registrar
13.4.83	25145/668 y 669	17.2.71: Fue identificado como integrante del Grupo de 145 personas que en la Catedral Metropolitana obligaron a los Sacerdotes a hacer abandono del Altar y apoderándose del micrófono y repartiendo panfletos hicieron una arenga Político/Social referente al conflicto que mantiene el personal de los periódicos B.P. COLOR y VEA.- Año 1974: Integra el Equipo de Impresiones del R.O.E., con B.C.; R. M., ELENA QUINTEROS; S.A. y D.B. J. como responsable.- SET/975: Integra el Equipo "RUSIO" en el Instituto de Historia.- EVAL. A-2 (EE).

27/09/83 D. 29769 Pág. 19, 83, 64.- 1971/1978: Por información referente al "O.P.R. 33", obtenida por el Dpto. III/S.I.D., en este período, el causante figura en la misma, sin aportar otros datos. EVAL A-2 (P). Aporta (1) y (2).-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE 145236-6 Dep 1 V.
 Apellidos: TEJERA Nombres: Raúl
 DOCUMENTOS: C/C C/I
 OTROS DOC.
 NACIMIENTO: 27 años de edad (1976) (1)
 DOMICILIO:
 PROFESIÓN U OCUPACIÓN: Agente Comercial (2)

⁴Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 335_1071 a 335_1072, y 1425 a 1427.

LUGAR: CARGO:
 IDEOLOGÍA POLÍTICA: CLASIFICACIÓN:
 DATOS COMPLEMENTARIOS:

145236

<i>Fecha</i>	<i>Documentos</i>	<i>Antecedentes a registrar</i>
15.12.81	Doc. 10371	Figura, entre otros, en una lista de uruguayos desaparecidos en Argentina, la que fuera encontrada en dicho país. Eval: A-1 [ilegible].-
14.06.82	D. 15968	Ídem. Doc. 10371, aportando fecha de desaparecido: 26/9/76. Eval: F-6 (GM)
24.07.82	17100	Según lo publicado por el diario "El Día", del 27/07/82, bajo el título "URUGUAYOS DESAPARECIDOS EN ARGENTINA SUMAN 114", figura el causante como "desaparecido" el 26/9/76. (GM) (LA)
03.08.82		Se hizo Memo. (A) N° 1657/82 para Sr. Director S.I.D.- (SS)
11.10.83	30855/13	Indica Ídem. Doc. 15968 anotación del 14.6.82.- Eval.: A-1 (MB)
3.1.84	0383/80 Págs. 006 y 012	Figura en una nómina de uruguayos "desaparecidos" en la República Argentina, publicada en el No. 75 de la Revista "COMPAÑERO" del P.V.P. del mes de Setiembre de 1979, en el que se establece que "fue secuestrado en la vía pública el 26 de setiembre de 1976". Se señala además que pasó a militar en [ilegible].

145236

<i>Fecha</i>	<i>Documentos</i>	<i>Antecedentes a registrar</i>
14.3.84	8401372 Pág. 001	1970 hasta la fecha de su "secuestro", y que en el año 1971, cuando se fundó "Compañero", se incorporó al grupo editor del periódico, ocupándose de las tareas de diagramación. (Indica (1) y 2).- EVAL: B-2 (CC) 29/FEB/984 – Según lo publicado por el Semanario "BUSQUEDA" se establece que la Comisión Uruguaya para los Derechos Humanos que preside el Arquitecto Horacio TERRA AROCENA, envió una carta al Ministerio del Interior de la República Argentina, en procura del esclarecimiento de la "desaparición" de unos 130 ciudadanos uruguayos en ese país entre 1974 y 1978. Dicha Comisión acompañó sus gestiones con una lista de las personas en esa situación, en la que figura el causante como "desaparecido" 26/SET/976. EVAL: A-2 (CC)

SERVICIO DE INFORMACIÓN DE DEFENSA – Departamento III⁵

Planes – Operaciones – Enlace.-

Fecha: Montevideo, 23 de marzo de 1977

SOLICITUD N° 26

⁵Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 589 doc 1976_0941.1985 a 589doc1976_0944.1985.

Señor Director Nacional de Policía Técnica:

Remito a Ud. con el presente, el siguiente material.

Se solicita identificación de las huellas dactilares que se adjuntan, así como también fotografías en caso de que lograra identificarse a la persona que corresponden las huellas.-

Dichas huellas podrían tratarse de las siguientes personas:

1) – Raúl TEJERA LLOVET

(...)

Para que se sirva disponer el examen pericial correspondiente, a fin de responder a las siguientes interrogantes: Realizar trámite urgente.-

[ilegible].

Dicho material ha sido ocupado por Departamento III P.O.E.

en la causa [ilegible] y por disposición de Jefe Departamento III.

Al mismo tiempo cumpla en llevar a su conocimiento las siguientes circunstancias relacionadas con el hecho que considero útiles para la orientación de la pericia.

Jefe del Departamento III del SID

Tte. 1º (C.G.) José R. Sande

DIRECCIÓN NACIONAL DE POLICÍA TÉCNICA

Dpto. de IDENTIFICACIÓN CRIMINAL.-hb. Dilig. 1330/77. Dic.

Montevideo, 24 de marzo de 1977

Señor Director:

Informo a usted que RAÚL TEJERA LLOVET, M.I.T.L. y J.C. D.S., bajo tales nombres no registran antecedentes en el registro respectivo de este Dpto.

En cuanto a las impresiones digitales que se adjuntan, y que podrían pertenecer a algunas de las personas antes mencionadas no registran similares en nuestros archivos decadactilares.

El presente sería conveniente se pasara a la Dirección de Identificación Civil a sus efectos.

Saluda a usted atentamente:

Mario Valiente

SERVICIO DE INFORMACIÓN DE DEFENSA.-

Montevideo, 24 de marzo de 1977.

Señor Director Nacional de Identificación Civil.-

Señor Director:

Se solicita identificación de las individuales dactiloscópicas que se adjuntan, así como también fotos, en caso que se llegara a identificar.

Saluda a usted atentamente

José Felipe Sande

Tte. 1ro. (G.G.)

C.PVP HOJAS: 1/1 No. 282⁶

NOMBRES Y APELLIDOS: Raúl Néstor TEJERA LLOVET

ALIAS: “Pepe”, “Monje”, “Coco”

FN. Y LUGAR: 08.10.947 C.I.: 1.161.334 C.C. PASAPORTE

DOMICILIOS: Fray Bentos N° 4328 (en 1975)

PROF/OCUPAC. Estudiante de UTU-Fotógrafo del Diario “COMPAÑERO”

OTROS DATOS: Reportero Gráfico

DESCRIPCIÓN FÍSICA Y SEÑAS PARTICULARES:

DETENIDO LIBERADO REQUERIDO OTROS

EST. CIVIL ESPOSO/A CONCUBINO/A

PADRE: Raúl MADRE: Blanca

6 Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 624_0701.1985.

HIJOS/AS:

HERMANOS/AS:

OTROS DATOS: Saca la documentación del repliegue del 75

Fecha

Anotaciones

17.02.971

Según Memo. N° 120 del Dpto. N° 5 de fecha 7.02.971, fue identificado por integrar un grupo de unas 145 personas en la Catedral Metropolitana, que obligaron a los sacerdotes a hacer abandono del altar, distribuyeron volantes y apoderándose del micrófono hicieron una arenga Político-Social referente al conflicto laboral del personal de los Periódicos B.P. COLOR y VEA.-

Ficha N° 28781 [manuscrito].

Observaciones

1975. Parte de Uruguay hacia la República Argentina.

11.07.1975. Ministerio del Interior. Dirección Nacional de Identificación Civil. Tramita el certificado de antecedentes policiales declarando que el motivo es la radicación, pasaporte y presentación en la Intendencia Municipal de Montevideo.

00.03.1977. Según testimonio de María Isabel Tejera Llovet (hermana), en marzo de 1977 fue interrogada violentamente en su domicilio (en Buenos Aires) por personas de civil que buscaban a su hermano por estar inculcado en la participación de varios atentados y en el robo de la bandera de los “Treinta y Tres Orientales”.

Gestiones

Cruz Roja Internacional.

Amnesty International.

Denuncias

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Organización de Estados Americanos (OEA). Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Organización de Naciones Unidas (ONU). Comisión de Derechos Humanos.

23.11.1979. Organización de Naciones Unidas (ONU). Comisión Internacional de Derechos Humanos. Informe General.

1984. República Argentina. Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). Argentina. Legajo N° 7183.

14.11.1984. República Argentina. Juez Nacional de Instrucción. Habeas Corpus colectivo (117 personas) presentado por integrantes del Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía en el Uruguay (SIJAU): Adolfo Pérez Esquivel, Estela B. de Carlotto, Emilio Fermín Mignone, Elías Roberto Salazar, Marcelo Parrilli, Augusto Conte, Jorge Manuel Baños, David Baigun, Eduardo Luis Duhalde, Carlos González Gartland, Diego May Zubiría, Jorge Marcelo Palermo, Mirta Liliana Guarino, Vicente Zito Lema, Norma Maratea, Juan José Prado, Boris Pasik, Gustavo Pereyra, Hebe de Bonafini, Elías Kamkhagi. Caso N° 97.

1985. República Oriental del Uruguay. Cámara de Representantes. Comisión Investigadora sobre la situación de personas desaparecidas y hechos que la motivaron. Ficha de identidad. Tomo I, Fojas 140. Tomo VII, Fojas 1417. Anexo N° 00140.

Respuestas del Gobierno uruguayo

Gestiones judiciales desde 1985. Ley de Caducidad

17.04.1985. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. “Malugani Violeta, González de Prieto Milka, Gatti de Islas Esther, Hernández Irma, Ibarburu Luz María, Recagno Ademar, González Souza, Asunción. Denuncia”. Ficha P/519/85.

Que venimos a formular denuncia penal contra los siguientes personas: Mayor José Nino Gavazzo, Teniente Maurente, Capitán Vázquez, Mayor Manuel Cordero y General Amaury Prantl,

funcionarios públicos del Estado por la comisión de diversos delitos tipificados como tales por las leyes penales y los que resulten de la averiguación de los hechos denunciados, los que fueron cometidos contra ciudadanos uruguayos, a la fecha detenidos-desaparecidos.

Los ciudadanos de nacionalidad uruguaya, residentes en la ciudad de Buenos Aires-República Argentina quienes fueron detenidos-desaparecidos son: Julio César Rodríguez Rodríguez, Mario Jorge Cruz Bonfiglio, Walter Bentancour Garin, Juan Miguel Morales von Pieverling, Alberto Cecilio Mechoso Méndez, Adalberto Soba, Mario Roger Julián Cáceres, Victoria Grisonas de Julián, Juan Pablo Errandonea Salvia, Raúl Tejera, María Emilia Islas de Zaffaroni, Jorge Roberto Zaffaroni Castilla, Washington Cram González, Cecilia Susana Trías Hernández, Ruben Prieto González, Casimira María del Rosario Carretero Cárdenas, Miguel Ángel Moreno Malugani, Rafael Lezama González, Carlos Rodríguez Mercader, Juan Pablo Recagno Ibarburu, Bernardo Arnone Hernández, Washington Queiro Uzal, Félix Antonio Rodríguez Liberto, Segundo Chejenian y Graciela Martínez de Chejenian.

07.08.1985. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. Auto N° 364. El Juez, Dr. Dardo Presa cita a los denunciantes a los efectos de saber si ratifican o no su denuncia.

07.08-14.08.1985. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. Mediante declaración testimonial los denunciantes ratifican la denuncia.

00.08.1985. Juzgado Militar de Instrucción de 3er. Turno. El Juez militar, Cnel. Alfredo Ramírez, remite oficio planteando declinatoria de competencia o en su defecto contienda de jurisdicción ante la justicia ordinaria.

27.08.1985. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. Oficio N° 366. *VISTOS: Emergiendo de autos elementos de convicción suficientes respecto a la eventual responsabilidad penal de determinadas personas, mencionadas por varios testigos de cargo, librase orden de aprehensión contra José Nino Gavazzo, domiciliado en (...), Manuel Cordero domiciliado en (...), quienes a la fecha de los hechos denunciados en autos, revistaban como Oficiales del Ejército uruguayo.*

Por los mismos fundamentos, librase orden de aprehensión contra Pilar Nores Montedónico de Petito, domiciliada en (...).

Comuníquese a la Policía para su cumplimiento.

04.09.1985. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. Oficio N° 3303 al Sr. Jefe de Policía de Montevideo, Cnel. (R) Dr. Darío Corgatelli. Comunica la orden de aprehensión de Manuel Cordero, José Nino Gavazzo y Pilar Nores Montedónico: Sirvase Sr. Jefe disponer lo pertinente para el cumplimiento de lo dispuesto.

04.09.1985. Jefatura de Policía de Montevideo. Visto el Oficio del Juez Penal de 5° Turno y Atento: *A que dos de las personas cuya aprehensión se requiere tienen estado militar, según se indica expresamente, se Resuelve: (1ro.) (...) Disponer la aprehensión de Pilar Nores Montedónico (...); 2do.) En cuanto a las personas que tienen estado militar, elevar el presente Oficio al Señor Ministro del Interior a los efectos legalmente procedentes.*

05.09.1985. Declaración indagatoria de María del Pilar Nores Montedónico. Careo entre Sara Méndez y Pilar Nores.

05.11.1985. Jefatura de Policía de Montevideo. Diligenciado Nro. 6492. De acuerdo a lo ordenado, informa la detención de la Sra. Pilar Nores en el día de ayer por el Departamento de Vigilancia de la Dirección de Investigaciones de la Policía. Se comunica al Juzgado en lo Penal de 5° Turno.

05.11.1985. Juez Letrado en lo Penal de 5° Turno. Toma declaraciones a la encausada.

25.02.1986. Los denunciantes plantean recurso de inconstitucionalidad del art. 59 del Código Penal Militar.

19.12.1986. Suprema Corte de Justicia. Sentencia N° 541. Desestima recurso de inconstitucionalidad.

16.02.1987. Suprema Corte de Justicia. Remite expediente al Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno.

26.02.1987. Juzgado Letrado en lo Penal de 5° Turno. Resolución del Juez, Dr. Dardo Preza Restuccia.

Vistos y Considerando: I) Que los hechos denunciados (...) meritaban la aplicación de la ley N° 15848. Ante ello y antes de proceder en consecuencia, el suscrito debe analizar si corresponde aplicar la ley lisa y llanamente o entendiendo que la misma es parcialmente inconstitucional, solicitar de oficio, la declaración de inconstitucionalidad de alguno de sus artículos y su no aplicación, en el caso concreto.

II) El proveyente entiende que los arts. 1, 2, 3 y 4 de la ley No. 15848 son inconstitucionales y ello por las argumentaciones que se expondrán en los siguientes numerales (...)

SE RESUELVE: 1) Plantear de oficio, la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia a fin de que el órgano jerárquicamente superior al Poder Judicial, declare inconstitucional, para el caso de autos, los arts. 1,2, 3 y 4 de la ley 15848, por ser violatorios de los principios y normas constitucionales mencionadas en el cuerpo del presente escrito.-

2) Decrétase la suspensión de los procedimientos y elévense los autos a la Suprema Corte de Justicia a fin de que se sirva emitir pronunciamiento respecto a las inconstitucionalidades que se plantean en el presente accionamiento.

26.02.1987. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. Petitorio. Milka G. De Prieto, Ademar Recagno, María Asunción González Souza, Luz Ibarburu, Violeta Malugani, Irma Hernández, Elios Sarthou (abogado), Cecilia Anandez (abogada), Rosa Chiacchio (abogada), Graciela Borrat (abogada); presentan al Juez Dr. Dardo Preza, el siguiente Petitorio:

I. Se tenga por promovida la excepción de inconstitucionalidad (...) II. Se suspendan los procedimientos, elevando los autos a la Suprema Corte de Justicia. III. Previo al trámite de estilo, se acoja la inconstitucionalidad interpuesta, declarándose en definitiva la inaplicabilidad del Capítulo I de la Ley N° 15.848 para el caso de los autos.

27.02.1987. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. Oficio N° 367 a la Suprema Corte de Justicia. El Dr. Dardo Preza Restuccia promueve de oficio el expediente para la calificación de las cuestiones de inconstitucionalidad. Remite los autos caratulados “Malugani Violeta y otros-Denuncia-Ficha P. 519/85, con el agregado caratulado “Exhorto del Jdo. Militar de Instrucción de 3er. Turno No. 112”.

11.03.1987. Suprema Corte de Justicia. Resuelve dar entrada al petitorio y vista al Sr. Fiscal de Corte.

20.04.1987. Fiscalía de Corte. El Dr. Mario Ferrari Silva, apoyándose en anterior dictamen de vista conferida 559/987, en autos 34/87 caratulados: “Ayala Sánchez, Romero Asis, Denuncia. Inconstitucionalidad”, también concluye que debe desestimarse el planteamiento de inconstitucionalidad de los arts. 1, 2, 3 y 4, integrantes del Cap. I de la ley 15848 promovido en el caso “Malugani Violeta y otros. Denuncia”.

10.08.1988. Suprema Corte de Justicia. Resolución N° 158 por mayoría: Decidir anticipadamente la cuestión y, en consecuencia, desestímase la pretensión de inconstitucionalidad (...) *Devuélvase. Acordes: Dres. Rafael Addiego Bruno, Armando Tommasino, Nelson Nicoliello. Discordes: Dres. Nelson García Otero, Jacinta Balbela de Delgue.*

06.09.1988. Suprema Corte de Justicia. Remite los autos al Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno.

07.09.1988. Juez Letrado en lo Penal de 5° Turno. Exhortos Nos. 787 y 789. El Dr. Dardo Preza remite testimonios de la denuncia al Poder Ejecutivo y a la Suprema Corte de Justicia respectivamente.

27.10.1988. Presidencia de la República. Expediente N° 8803880. Mensaje N° 897 (poco legible), adjunto Exhorto N° 3642 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 4° Turno y Expediente en autos: Antuña de Gatti, María Elena y otros. Denuncia.

16.11.1988. Presidencia de la República. Expediente N° 8804141. Mensaje N° 27/88, en respuesta a Mensaje N° 997 de la Suprema Corte de Justicia y Exhorto N° 3642 de Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 4° Turno, en autos. Antuña de Gatti, María Elena y otros. Denuncia.

21.11.1988. Presidencia de la República. Solicita al Ministerio de Defensa Nacional que disponga investigación de los hechos denunciados de acuerdo a lo previsto en el art. 4° de la ley 15848. El Ministerio de defensa Nacional dispone encargar la investigación al Fiscal de 2° Turno, Cnel. José

Sambucetti.

14.12.1988. Justicia Militar. Fiscal Militar de 2° Turno. Comandante en Jefe del Ejército, Tte. Gral. Carlos Berois eleva informe.

14.12.1988. Fiscal Militar de 2° Turno. Solicita al Jefe de Policía de Montevideo proceda a la ubicación y citación de José Arab.

16.12.1988. Fiscal Militar de 2° Turno. Comparecen el Tte. Cnel. Jorge Silveira Quesada, Tte. Cnel. Juan Manuel Cordero Piacentín y Mayor Alfredo Maurente.

20.12.1988. Fiscal Militar de 2° Turno. Comparecen el Cnel. Ernesto Ramas Pereira y el ex Cap. Ricardo Arab Fernández.

21.12.1988. Fiscal Militar de 2° Turno. Comparece el Cnel. Pedro Antonio Mato Narbondo.

29.12.1988. Fiscal Militar de 2° Turno. Comparecen el May. (GG) José Felipe Sande Lima e Insp. Hugo Campos Hermida.

03.01.1989. Fiscal Militar de 2° Turno. Comparece el Tte. Cnel. (R) José Nino Gavazzo Pereira.

09.02.1989. Fiscal Militar de 2° Turno. Comparece el May. (GG) Ricardo José Medina Blanco.

31.03.1989. Ministerio de Defensa Nacional. Expediente (MDN) 88-123131. Persona denunciada: Gerardo Gatti Antuña y otros. Denunciante: María Elena Antuña de Gatti. Se notifica la Dra. Graciela Borrat en representación de la Sra. María Elena Antuña de Gatti, Martha Luisa Donadio de Méndez y Hortensia Pereira de Duarte.

17.04.1989. Suprema Corte de Justicia. Mensaje N° 270 al Poder Ejecutivo adjuntando Exhorto N° 787 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno.

27.04.1989. Poder Ejecutivo. Recibe Mensaje de la Suprema Corte de Justicia N° 270 adjuntando exhorto N° 787 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno.

15.05.1989. Presidencia de la República. Solicita al Ministerio de Defensa Nacional que disponga la investigación de los hechos denunciados de acuerdo a lo previsto por el Art. 4° de la Ley N° 15848.

29.05.1989. Suprema Corte de Justicia. Oficio 499/89. Informa al Sr. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno que en respuesta al exhorto N° 787 de esa sede, el Poder Ejecutivo, informó: Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 3° de la Ley 15848, que los hechos referidos los considera comprendidos en el artículo 1° del mencionado cuerpo legal”.

17.07.1989. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 4° Turno. Oficio N° 1418. El Juez, Dr. Darío Peri Valdez se dirige al Presidente de la República, Dr. Julio María Sanguinetti, en cumplimiento del art. 4° de la ley 15848, remite denuncia correspondiente a los autos: “Antuña de Gatti, Ma. Elena y otras. Denuncia. Ficha P/100/85”

03.08.1989. Suprema Corte de Justicia. Mensaje N° 694 a la Presidencia de la República. Remite adjunto Exhorto del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 4° Turno., a los efectos pertinentes.

11.08.1989. Presidencia de la República. Expediente N° 8902626 enviado por la Suprema Corte de Justicia. Mensaje N° 694 adjunto Oficio N° 1418 y actuaciones del Juzgado Letrado de Instrucción en lo Penal de 4° Turno, en autos: Antuña de Gatti, María Elena y otras. Denuncia.

05.09.1989. Presidencia de la República. Expediente N° 8902965 enviado por la Suprema Corte de Justicia. Mensaje N° 20/89 en respuesta a Mensaje N° 694 y Oficio N° 1416 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 4° Turno.

05.09.1989. Presidencia de la República. Mensaje N° 20/89 a la Suprema Corte de Justicia. Responde: (...) *Que con fecha 17 de noviembre de 1988, fue contestado un oficio similar al que se menciona, proveniente del mismo juzgado y referido a los mismos autos, en el que se indicaba que los hechos denunciados se encontraban comprendidos en el artículo 1° de la ley N° 15484.*

Atento a que, la denuncia se refería concretamente a personas desaparecidas, se dispuso en esa oportunidad, la investigación correspondiente, en aplicación del artículo 4° de la citada ley, poniéndose en conocimiento de los denunciantes la información recabada.

Por motivos expuestos, se solicita que el Juzgado competente, tenga a bien, aclarar las razones por las cuales reitera el presente pedido de informes, a los efectos pertinentes.

Julio María Sanguinetti. Presidente de la República. Tte. Gral. Hugo Medina. Ministro de Defensa Nacional (Firmas).

21.11.1989. Ministerio de Defensa Nacional. Archivo del Expediente N° 258/89.

11.09.2006. Son detenidos y procesados José Nino Gavazzo y Ricardo Arab Fernández, bajo la imputación de un delito de “Privación de libertad en concurrencia fuera de la reiteración” con un delito de “Asociación para delinquir”. El mismo día también son procesados Jorge Silveira, Gilberto Vázquez, Ernesto Avelino Ramas, Luis Maurente, Ricardo Medina y José Sande Lima.

José Gavazzo y Ricardo Arab resolvieron apelar el auto de procesamiento. Los restantes imputados decidieron recurrir a la Suprema Corte de Justicia para plantear la inconstitucionalidad de la “Ley de Amnistía” de 1985.

28.02.2007. Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2° Turno. Sentencia N° 24. Confirmó la sentencia interlocutoria dictada por el Juez Letrado en lo Penal de 19° Turno, Dr. Luis Charles, sobre José Gavazzo y Ricardo Arab, pero revocando la imputación del delito de asociación para delinquir por estimar que dicha figura delictiva “no encaja en la hipótesis” que surge del expediente.

14.05.2007. Presidencia de la República. Decreto N° 1261. Se declara el caso de Raúl Tejera Llovet fuera de la Ley Caducidad.

11.09.2007. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal 19° Turno. Oficio S-0259

Ref. SOLICITUD DE INFORMES Ficha 98-247/2006.

(...) Sr. Secretario de Seguimiento de la Comisión para la Paz.

Edificio Libertad.

Presente.-

Este Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 19° Turno en actuaciones caratuladas: PIEZA FORMADA CON TESTIMONIO INTEGRO DE LOS AUTOS FICHA 2-43332/2005.- GAVAZZO, José y otro.- Un delito de privación de libertad.- Ficha 98-247/2006”, en cumplimiento de lo dispuesto por auto 0789 de 7 de setiembre de 2007, y de conformidad con lo dictaminado por el Ministerio Público, tiene el agrado de elevar a Ud. el presente, a efectos de que se sirva REMITIR CONSTANCIA DE QUE TIPO DE DILIGENCIAS SE LLEVARON A CABO PARA UBICAR A LAS SIGUIENTES PERSONAS:

(...) Raúl Néstor TEJERA LLOVET (...).

Fdo. Dr. Luis Charles.

Juez Letrado Penal 19° Turno.

10.11.2007.- *Señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal 19° Turno. (...) Cúmplame responder a Usted la solicitud de informes librada en autos ficha 98-247/2006 y comunicada por Oficio S-0259 de fecha 12 de setiembre de 2007 en los términos siguientes:*

1.- En su oportunidad la COMISIÓN PARA LA PAZ procuró recabar información de Organizaciones de Derechos Humanos, de la Asociación de “Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos” y eventuales testigos que habían compartido, en algunos casos, la detención de los desaparecidos, en tanto en Uruguay como en la República Argentina.

2.- Este trabajo inicial, fue perfeccionado y superado por el Equipo de Historiadores hasta donde pudo con los datos obtenidos.

3.- En tal virtud, remito a Usted fotocopias de la publicación “Investigación Histórica sobre detenidos Desaparecidos. En cumplimiento del Artículo 4° de la ley 15.848”, respecto de cada uno de los casos consultados.

4.- Quedo a su disposición, si Usted lo estimara pertinente, para remitirles fotocopia íntegra de cada uno de los legajos existentes en esta Secretaría, si bien todos los datos que obran en ellos están recogidos en la investigación histórica cuyas fotocopias se adjuntan. (...).

26.03.2009. Sentencia N° 036 correspondiente a la causa tramitada ante la Sede Penal de 19° Turno, autos IUE 98 – 247/2006 “GAVAZZO, José y otro. Un delito de privación de libertad”, por la cual se condena a José Nino Gavazzo Pereira y a José Ricardo Arab Fernández como autores de 28 delitos de Homicidios muy especialmente agravados, entre los que se incluye la desaparición de Raúl Tejera Llovet, con una pena de 25 años de penitenciaría.

19.05.2010. La Fiscal Dra. Mirtha Guianze presenta un recurso de casación referido a la sentencia dictada sobre la causa “GAVAZZO, José y otro”, con el objetivo de cambiar la tipificación de “homicidio muy especialmente agravado” por la de “desaparición forzada”, en virtud del “carácter

imprescriptible del delito de lesa humanidad”.

29.06.2010. Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2º Turno. Expediente N° 2-43332/2005. Confirma la condena por 28 delitos de “homicidio muy especialmente agravados” que anteriormente había sido dictada en Primera Instancia por el Juez, Dr. Luis Charles, a José Silveira, Ernesto Avelino Ramas, Gilberto Vázquez, Luis Maurente y a los ex policías Ricardo Medina Blanco y José Sande Lima.

Ramas, Silveira y Vázquez fueron condenados a 25 años de penitenciaría, mientras que Maurente, Medina y Sande Lima fueron condenados a 20 años de penitenciaría.

03.08.2010. La Fiscal Dra. Mirtha Guianze presenta un recurso de casación referido a la causa tramitada en el Expediente N° 2-43332/2005, con el objetivo de cambiar la tipificación de “homicidio muy especialmente agravado” por la de “desaparición forzada”, en virtud del “carácter imprescriptible del delito de lesa humanidad”.

30.06.2011. Presidencia de la República. Consejo de Ministros. Resolución CM/323. Se revocan por razones de legitimidad todos los actos administrativos y Mensajes emanados del Poder Ejecutivo, en aplicación del artículo 3º de la Ley N° 15.848 de 22 de diciembre de 1986, que consideraron que los hechos denunciados estaban comprendidos en las disposiciones del artículo 1º de la referida Ley. Entre los casos desarchivados se encuentra el de Raúl Tejera Llovet.

Acciones civiles de reparación patrimonial

Comisión para la Paz. Anexo 6.4

10.04.2003. *Las denuncias específicamente referidas a ciudadanos uruguayos presuntamente desaparecidos en la República Argentina ascienden a 128 (ANEXO N° 6).*

Considera confirmadas parcialmente 40 denuncias más, en función de que existen elementos de convicción relevantes que permiten asumir que las personas que se individualiza en el anexo N° 6.4 fueron detenidas en procedimientos no oficiales o no reconocidos como tales y existen indicios de que habrían estado detenidas en centros clandestinos de detención

La COMISIÓN PARA LA PAZ considera confirmada parcialmente la denuncia sobre desaparición forzada del ciudadano uruguayo RAÚL NÉSTOR TEJERA LLOVET (C.I. 1.171.334-3) porque ha recogido elementos de convicción relevantes que permiten concluir que:

1. Fue detenido el día 26 de setiembre de 1976, en la vía pública junto a Juan Pablo Errandonea, desaparecido, en la ciudad de Buenos Aires, en un operativo global realizado contra militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) por fuerzas represivas que actuaron en el marco de un procedimiento no oficial o no reconocido como tal.

2. No existen indicios sobre su destino posterior.

Informes de las Fuerzas Armadas al Presidente de la República

08.08.2005. *Fuerza Aérea Uruguaya. Comando General. Base Aérea “Cap. Boiso Lanza”. Asunto: Cumplimiento del artículo 4º de la Ley N° 15848 de 22 de diciembre de 1986.*

0503023 0281 (S).

Vuelos de personas detenidas en Buenos Aires y trasladadas a Montevideo.

De acuerdo a la información recabada se realizaron dos vuelos, probablemente el primero el 24 de julio y el segundo el 5 de octubre de 1976, partiendo desde el Aeropuerto Jorge Newbery en Plataforma de Aviación General de la ciudad de Buenos Aires en la República Argentina, con destino al Aeropuerto Internacional de Carrasco en Plataforma de la entonces Brigada de Mantenimiento y Abastecimiento.

Estas operaciones aéreas fueron ordenadas por el Comando General de la Fuerza Aérea, a solicitud del Servicio de Información de Defensa (S.I.D.) y coordinadas por ese servicio.

El motivo de dicha coordinación, se dispuso que las tripulaciones involucradas recibieran las órdenes del destino de la misión luego de haber decolado, a efectos de cumplir con el traslado de los detenidos, que termino haciéndose desde el Aeropuerto Jorge Newbery hasta el Aeropuerto Internacional de Carrasco.

Las tareas de embarque, desembarque y posterior traslado estaban a cargo del S.I.D., desconociendo las tripulaciones la cantidad e identidad de los pasajeros, ya que los tripulantes debían permanecer aislados en la cabina de vuelo de la aeronave durante el transcurso de las operaciones.

La investigación no ha permitido conocer la realización de otros vuelos con idéntica finalidad.

08.11.2005. Fuerza Aérea Uruguaya. Comando General. Base Aérea "Cap. Boiso Lanza". Asunto: Cumplimiento del artículo 4° de la Ley N° 15848 de 22 de diciembre de 1986.

0503023 0434 (S). Ley N° 15848 de 22 de diciembre de 1986

De acuerdo a información publicada por la prensa y que tienen relación con los hechos informados por documento Nro. 0503023 0281 (S) de fecha 8 de agosto de 2005, cumpíame elevar a Usted el resultado de las averiguaciones realizadas, sobre las operaciones aéreas efectuadas por la Fuerza Aérea, en el período comprendido entre los años 1973 y 1980, así como también la información relativa a la ciudadana paraguaya Sra. Victorina Godoy Vera.

1. De las Operaciones aéreas.

Se realizaron averiguaciones referente a la actividad de vuelo desarrollada en el período comprendido entre los años 1973 y 1980, por los Grupos de Aviación N° 3, N° 4 y N° 6 (Transporte) con asiento en la Brigada Aérea N° 1.

Fueron consultados los tripulantes que cumplieron misiones de vuelo en dicho período y no hubieran fallecido al presente.

Las fuentes documentales de información utilizadas fueron registros individuales de vuelo, los libros de vuelo y libros de marcha, existentes al momento de los Grupos de Aviación antes referidos. Al respecto cabe destacar que el lugar de archivo de la documentación oficial de la actividad de vuelo (Museo Aeronáutico), sufrió un incendio el día 4 de diciembre de 1997 y en consecuencia se destruyó gran parte de la documentación allí depositada.

De la información obtenida se desprende que se realizaron tres tipos de operaciones aéreas:

a) operaciones aéreas en misión militar, respecto de las cuales agotadas las averiguaciones, no surgen elementos de prueba de que la Fuerza Aérea haya hecho más vuelos, de los que ya fueron puestos en conocimiento del Señor Presidente de la República, en el informe de la fecha 8 de agosto de 2005.

b) operaciones aéreas a solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores, como consecuencia del derrocamiento del Gobierno del Señor Presidente de la República de Chile, ocurrido el 11 de setiembre de 1973.

En este contexto la Fuerza Aérea, realizó dos vuelos desde la ciudad de Santiago de Chile hacia el Aeropuerto Internacional de Carrasco, trasladando personas luego de los hechos antes referidos.

Dichas personas, ciudadanos uruguayos, o bien habían sido expulsados de la República de Chile o voluntariamente deseaban regresar a nuestro país. Una vez arribados fueron trasladados a la brigada Aérea N° 1, donde con posteridad al recibo y registro que los mismos realizó personal del Ministro del Interior, se retiraron de la Unidad.

c) operaciones aéreas P.L.U.N.A.- T.A.M.U. que se realizaron en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto del Poder Ejecutivo N° 24.962 de fecha 18 de agosto de 1970, que creó la Dirección de Transporte Aéreo Militar Uruguayo, dependiente del Comando General de la Fuerza Aérea. A partir de ese momento la Fuerza Aérea quedó habilitada para realizar transporte de pasajeros para P.L.U.N.A., debiendo utilizar en sus aeronaves matrícula civil.

Por su naturaleza, dichas operaciones de transporte aéreo civil, se realizaban bajo la regulación del Código Aeronáutico (Decreto Ley N° 14.305 de fecha 29 de noviembre de 1974) y la normativa de la O.A.C.I. (Organización de Aviación Civil Internacional), siendo responsable P.L.U.N.A. del registro de pasajeros, despacho de cargas, así como trámites de migración y aduana, tanto en el origen como en el destino de los vuelos. Por tal razón resulta imposible en la práctica determinar si en los vuelos realizados por el Convencio TAMU- P.L.U.N.A., eran trasladadas personas detenidas desde o hacia nuestro país que viajaban en calidad de pasajeros.

2. De la situación de la ciudadana paraguaya Sra. Victorina Godoy Vera. La persona antes referida

fue procesada por la Justicia Militar por “Asistencia al asociado” con fecha 16 de mayo de 1973 y trasladada a la Unidad de Servicio de Aeródromo “Capitán Boiso Lanza”. Allí permaneció detenida hasta 27 de marzo de 1974, en que es trasladada al Aeropuerto Internacional de Carrasco y siendo entregada en custodia a miembros de la Policía de la República del Paraguay; no existiendo registro de que se haya cumplido una misión de vuelo para trasladar a la Sra. Victorina Godoy Vera a dicho país.

Por lo expuesto precedentemente y atendiendo a la información existente, no se desprenden otros elementos relacionados con el objeto de las averiguaciones.-

Saluda a Usted atentamente.

El Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea.

Tte. Gral. (Av)

Enrique A. Bonelli

Declaratoria de ausencia

Hallazgo de restos

Procedencia de la información:

Inhumación:

Exhumación:

Identificación:

Partida de defunción:

Repatriación de restos:

Sepultura:

TRÍAS HERNÁNDEZ, Cecilia Susana⁷

Datos personales

Sexo: Femenino.

Documento de Identidad: C.I. 1.206.840-8.

Credencial Cívica:

Individual dactiloscópica:

Edad: 22 años.

Fecha de nacimiento: 24.08.1954.

Lugar: Montevideo.

Nacionalidad: Uruguay.

Estado civil: Soltera. En concubinato.

Hijos: 1.

Domicilio: Vicente López N° 2273, Morón, Provincia de Buenos Aires. Argentina.

Estudiante: Magisterio.

Ocupación:

Alias: Piti.

Militancia: Resistencia Obrero Estudiantil (ROE) (en Uruguay). Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) (en Argentina).

Detención

Fecha: 28.09.1976.

Lugar: Bar en La Paz y Juramento, Capital Federal, Provincia de Buenos Aires. Argentina.

Hora: Después de las 17 hs.

Reclusión: Presumiblemente en el centro clandestino de detención "Automotores Orletti".

Circunstancia: Washington Cram (concubino), había acordado encontrarse con Cecilia Trías a las cinco de la tarde en Juramento y Ciudad de la Paz, en Belgrano, para realizar un trámite pendiente ante escribano. Irma Hernández, madre de Cecilia Trías, se quedó en la casa con su nieto de 11 meses. Según testigos, la detención estuvo a cargo de hombres fuertemente armados.

Testigos:

Testimonios:

Atribuido a: Operativo represivo conjunto uruguayo-argentino. Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCHOA) y Servicio de Información de Defensa (SID) de Uruguay. Secretaría de Información y Defensa del Estado (SIDE) y Ejército argentino.

Casos conexos: Detención y desaparición de Washington Cram (concubino). Detenciones y desapariciones de treinta integrantes del PVP producidas entre 05.04 y el 04.10.1976. Desaparición de cuatro niños posteriormente recuperados.

Desaparición

Traslado: Presuntamente a Uruguay, sin determinar.

Fecha: Probablemente 05.10.1976.

Medio:

Fecha posible de fallecimiento:

Hora:

Lugar:

Circunstancia:

Testigos:

Testimonios:

Atribuido a:

Antecedentes Policiales

⁷ Legajo COMIPAZ N° 158.

TRÍAS HERNÁNDEZ, Cecilia Susana. 303596

Pront. de Id. Crim. Reg. Fot.

Prontuario. C. Civ.

Pasaporte Cpta. Asunto.

Cédula de Ident. del Interior.

Ocupación: Estudiante

Organización: F.E.R. (Frente Estudiantil Revolucionario).

Domicilio.

Datos Personales: casada con Washington Gram.- Hija de María Irma.- (1) (1) Extraída de ASUNTO 8-2-3-40.-apm.-

Fecha de iniciada: 2 de marzo de 1971

OBSERVACIONES:

1/1971: Según información confidencial se trata de una activa militante del FER, que trabaja para los tupamaros. Integra una nómina de agitadores izquierdistas que promueven desórdenes en el IAVA y en la vía pública.8/6/71.apm.- 21/VI/76: Referente a la anotación que antecede ver Asunto 2-1-10).-cri.-29/6/76. Por mem. Nro. 2.137/76, se informa al SID.-mle.-

MICROFILM – AGOSTO 1977

30/10/978. “Compañero”, periódico del PVP No. 68 del 1/9/78 pág. 7. Bajo el título “Dónde están?”, figura en una nómina de uruguayos desaparecidos en Buenos Aires, desde el 29/9/76- ASUNTO 1-6-10-21.-apm.- 5/III/79.- Boletín “Desde Uruguay” Nro. 22, de noviembre de 1978, Ídem. Anotación que antecede.- ver asunto Nro. 2-4-3-387.-jom.- 26/3/980: (diario brasileño “CooJornal”, No. 36,

HOJA No. 2.

OBSERVACIONES

pág. 6. dic. 1978).- Figura en una lista preparada por el Secretariado Internacional de Juristas para la Amnistía en Uruguay, de 117 ciudadanos uruguayos secuestrados en la Rep. Argentina donde se hallaban asilados, entre dic. 1974 y principios de 1978.- Detenida el 28/9/76.- ASUNTO, Bulto 193.-apm.- 9/IX/980: “URUGUAY: ¿un campo de concentración?” Título de un libro publicado en Brasil por la editorial “Civilización Brasileña” en 1979, y en cuya página 110 figura mencionado como desaparecido en la República Argentina. Ver BULTO 306.cdif.- 22/IX/980:- Ampliando la anotación que antecede se establece que en la citada publicación figura en la página 153 en una nómina de uruguayos secuestrados en la República Argentina.- Ver BULTO 306.cdif.- 3/10/980-Figura en una nómina de uruguayos “desaparecidos” en la República argentina.- Se establece, que su desaparición ocurrió el 29/9/76.- La mencionada nómina, titulada “Uruguayos Desaparecidos” le había sido enviada, en forma anónima, bajo sobre, al Cura Párroco de la Iglesia “Santa María de la Ayuda” sita en la Calle Bogotá, entre Prusia y Viacaba- Cerro.- (Memorándum No. 277/980 del Depto. No.2 de la “DNII” de fecha 16/7/980.- Ver ASUNTO No. 2-1-18-113.-lac.- (...) 19/11/980:-Por PEI No. 86/0/980 del 12/9/80 de OCOA, se informa que los médicos austriacos Weber y Dorflinger, expulsados del país, se interesaron por su persona ante su madre.- ASUNTO 8-2-3-40.-apm.- 18/2/81.-Entre las cartas enviadas a los médicos austriacos: WEBER y DORGLINGER, los cuales ingresaron al país con el propósito de interesarse entre otras

HOJA No. 3

OBSERVACIONES

cosas por personas presuntamente desaparecidas, se encuentra una enviada por: María Irma HERNÁNDEZ y firmada por el tío de la misma de nombre Jacinto HERNÁNDEZ BRITOS en la que mencionan a la titular comprendido entre los desaparecidos.-Ver P. de N. de la DNII. No. 247/980.- jcll.- 23/7/982: El Día” del 22/7/82, pág.9.- Figura en una nómina de 114 uruguayos

⁸ Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.

desaparecidos en la Argentina, que analizará próximamente la Comisión de Respeto a los Derechos Individuales del Consejo de Estado. Fecha de desaparecida: 28/9/76.- ASUNTO 24-1—245.-apm.- 2/9/982:- Según PEI (I)- No. 622/BE/981, del Estado Mayor del Ejército D.II, figura en una nómina de uruguayos desaparecidos en Argentina. ASUNTO 8-2-4-301.Ges.-17/6/983:- Ídem anotación que antecede, según Asunto 2-4-3-440.lvf.-

ABRIL 1983 REVISADO R 53

28-3-984:- Figura en una lista de uruguayos desaparecidos en Argentina entre 1974 y 1978. “Búsqueda” del 29-2-84. Asunto 1-4-12-123.-ges.-

DICIEMBRE 1988- REVISADO R- 67

22/VI/995:- Figura en una nómina de uruguayos desaparecidos en Argentina.- Asunto 1- - -5.- RBA.

Informes Militares

Ministerio de Defensa Nacional⁹.

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE 147360-2 Dep. I E Fs. 1
S.I.D.

Apellidos: TRÍAS HERNÁNDEZ Nombres: Cecilia Susana (a) “ITI” (5)

DOCUMENTOS: C/C C/I: 1.206.840 (1)

OTROS DOC.

NACIMIENTO: 24.8.54 (2) 18ª. Secc. Jud. de Montevideo.

DOMICILIO: Julián Laguna 5116 (3) en 1976 Armenia 1479 (Bs. As.) (7)

PROFESIÓN U OCUPACIÓN: Estudiante de Preparatorios (4)

LUGAR: CARGO:

IDEOLOGÍA POLÍTICA: CLASIFICACIÓN: PVP (6)

DATOS COMPLEMENTARIOS: Madre: HERNÁNDEZ, María Irma

Padre: Luis (4) Casada con: MARIO A/SERRÓN SILVEIRA (8) Hermana de IVONNE TRÍAS HERNÁNDEZ de RODRÍGUEZ (9)

147360

Fs. 2

Fecha	Documentos	Antecedentes a registrar
26.03.81	D.0244 P.D. 6a6 N°065/81	06.03.81- De las declaraciones de su madre HERNÁNDEZ, María Irma, se pudo saber que fue citada a concurrir a la calle Sarandí 693 (Consulado Austria), donde le presentaron a los Dres. WEBER y DORFLINGER lo cual le ofrecieron su ayuda para encontrar a la causante que se encuentra desaparecida.- (O).-
15.12.81	10371	Figura, entre otros, en una lista de uruguayos desaparecidos en Argentina, que fuera encontrada en dicho país.- Eval: A-1 (AD).-
20.12.76	D.1676	Indica (1 a 4). EVAL: A-2 (VM).
14/6/82	D.15968	Indica lo mismo que Doc. 10371, aportando fecha de desaparecido: 28/9/76.- Eval: F-6 (M)
24.07.82	17100	Según lo publicado por el diario “El Día” del 27/9/82, bajo el título “URUGUAYOS DESAPARECIDOS EN ARGENTINA SUMAN 114”, figura el causante como “desaparecido” el 8/9/76. (GM) (LA)
03.08.82		Se hizo Memo. (A) N° 1657/82 para Sr.

⁹Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 337_2335.1984 a 337_2338.1984.

02.8.82	D.17341	Director S.I.D.- (SS) Indica lo mismo que el doc. 17100/82.- (SS)-	
147360			Fs. 3
Fecha	Documentos	Antecedentes a registrar	
[Ilegible] .4.83	25145/1234	-10.11.70: Se postula en la Lista Nro. 70, Lema Ideas Sub-lema "Una nueva Agrupación por una Asociación mejor" para integrar el Consejo Ejecutivo de la Asociación de Estudiantes de Preparatorios, durante el período 1968/69.- (Ideología Comunista). 08.06.71: Integra una nómina de agitadores izquierdista que promueven desórdenes en el I.A.V.A. y en la vía pública. Su primer compañero fue el "EL FLECO PEPE", se podría tratar de: R.W.P.B., Nro. 107. También fue compañera de: "EL NEGRO JEFE", se podría tratar de: WASHINGTON CRAN (sic) GONZÁLEZ, quien también integraba el Sindicato de "La Teja" y realizó un atraco en una Panadería. 1971/1978: En información referente al P.V.P. obtenida por el Dpto. III/SID en este período, se establece: que existen indicios de que el causante fue visto en Bs. As. integrando el Comité Artiguista. Eval: A-2. Indica (4) al (9). (GG)	
11.10.83	30855/13	Indica Ídem. Doc. 15968 anotación del 14.6.82.- Eval.: A-1.- (MB)	
3.1.84	D.33092/001	Indica ídem. docs. 10371 y 15968.- Eval: A- 1 (PS)	
147360			Fs. 4
Fecha	Documentos	Antecedentes a registrar	
2/02/84	D.17708/79	Por Oficio 601/D-1/79 de fecha 6/12/79, se contestó oficio 492/JCJ/70 en el que se dispone que el S.I.D. tomara a su cargo el estudio de los antecedentes de su presunta desaparición en coordinación con el Ministerio de Justicia, el Presidente del S.T.M., Director de la O.C.I.P. y Ministro de RR.EE. Eval. A- 1.- (LA)	
09.3.984	0383/80 Págs. 006 y 013	Figura en una nómina de ciudadanos uruguayos "desaparecidos" en la República Argentina, publicada en el No. 75 del periódico "Compañero" del P.V.P. del mes de setiembre de 1979, estableciéndose que era militante de dicho Partido y que "desapareció" el 29/SET/976.	
15.3.984	8401372 Pág. 001	29/FEB/984 – De acuerdo a publicación del Semanario "BÚSQUEDA" se establece que la Comisión Uruguaya para los Derechos Humanos que preside el Arquitecto Horacio TERRA AROCENA, envió una carta al Ministerio del Interior de la República Argentina, en procura del esclarecimiento de la "desaparición" de unos 130 ciudadanos uruguayos en ese país entre 1974 y 1978. Dicha Comisión acompañó sus gestiones con una lista de las personas en esa situación, en la que figura la causante como	

“desaparecida” desde el 28/SET/976. EVAL: A-2 (CC)

Oficina: SERVICIO DE INFORMACIÓN DE DEFENSA – Departamento III – P.O.E.¹⁰

Fecha: 29 de junio de 1975.-

Señor Director Nacional de Policía Técnica.

Remito a Ud. con el presente, el siguiente material

SE SOLICITAN: Datos filiatorios, fotografías y dirección de las siguientes personas.-

(...)

Cecilia TRÍAS HERNÁNDEZ

(...)

para que se sirva disponer el examen pericial correspondiente a fin de responder a las siguientes interrogantes.

(...)

Dicho material ha sido ocupado por: Departamento III

en la causa: realizar trámite urgente.-

y por disposición de Jefe Departamento III

Al mismo tiempo cumpla en llevar a su conocimiento las siguientes circunstancias relacionadas con el hecho, que considero útiles para la orientación de la pericia.

Por el Jefe del Departamento III P.O.E.

Mayor: Carlos Martínez

29-6-76 [manuscrito]

183/299 [manuscrito]

C.PVP HOJAS: 1/1 No. 623¹¹

NOMBRES Y APELLIDOS: Cecilia Susana TRÍAS HERNÁNDEZ de CRAM

ALIAS: “Iti”

F.N. Y LUGAR: 24.08.954 en Mdeo. C.I.: 1.206.840

DOMICILIOS: Julián Laguna No. 5116 (En 1976)

PROF. /OCUPAC. Estudiante

OTROS DATOS:

DESCRIPCIÓN FÍSICA Y SEÑAS PARTICULARES: Cutis: Blanco, Cabellos y Ojos: Castaños.

DETENIDO LIBERADO REQUERIDO OTROS

EST. CIVIL ESPOSO/A CONCUBINO/A

PADRE: Luis

MADRE: Irma

HIJOS/AS

HERMANOS/AS: Ivón (sic) Trías (82) Cuñada de 152

OTROS DATOS:

Fecha

Anotaciones

10.11.970

Se postula en la Lista N° 70 Lema “Ideas”, Sub-Lema: “Una nueva agrupación por una asociación mejor”, para integrar el Consejo Directivo de la Asociación de Estudiantes de Preparatorios, durante el período 1968/969.- (Ideología Comunista).-

08.06.971

Integra una nómina de agitadores izquierdistas que promueven desórdenes en el I.A.V.A. y en la vía pública.-

Observaciones

00.10.1975. Nace Marcos, su hijo con Washington Cram.

Gestiones

¹⁰ Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 611_1376.1976.

¹¹ Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 624rojo_1093.1985.

República Argentina. Ministerio del Interior.
 República Argentina. Consulado uruguayo.
 República Oriental del Uruguay. Nuncio Apostólico.
 Estados Unidos. Colegio de Abogados. Dres. W. Butler y L. Reque, Nota colectiva.
 Méjico. Puebla. Asamblea General de la Iglesia Católica. Nota colectiva.
 Estados Unidos. Departamento de Estado. Oficina para los Derechos Dumanos. Sra. Patricia Devian. Nota colectiva.
 España. Rey Juan Carlos. Nota colectiva.
 Embajador del Reino Unido de los Países Bajos en Uruguay. Nota Colectiva.
 Amnesty International.
 Cruz Roja Internacional. Informe Negativo.
 Organización de las Naciones Unidas (ONU). Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR). Señor Robert Muller. Carta.
 Estados Unidos. Secretario Adjunto para Asuntos Latinoamericanos, Sr. Terence Todmann. Nota.
 06.10.1977. República Oriental del Uruguay. Embajada de Estados Unidos. Primer Secretario de la Embajada de EEUU. Nota colectiva.
 20.09.1979. Gabriel García Márquez. Nota.
 31.10.1979. Embajada de Alemania Federal. Parlamentarios: K. Brockelmann, W. Penner, E. Kuhlmeier y H. Junghans. Nota.
 06.02.1980. Testimonio entregado a Cruz Roja.
 26.06.1980. Italia. Vaticano. Papa Juan Pablo I. Nota.

Denuncias

República Argentina. Buenos Aires. Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR).
 Organización de Estados Americanos (OEA). Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH).
 Organización de Naciones Unidas (ONU). Comisión Internacional de Derechos Humanos.
 1976. República Argentina. Juzgado N° 4. Dr. Nini Tulio García Moritan Habeas Corpus: N° 3614-76
 12.01.1977. República Argentina. Se rechaza recurso de Habeas Corpus.
 26.09.1978. República Argentina. Tribunales. Habeas Corpus. Interpuesto por María Irma Hernández.
 23.11.1979. Organización de las Naciones Unidas (ONU). Comisión Internacional de Derechos Humanos. Informe General.
 1984. República Argentina. Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. (CONADEP). Legajo N° 07110.
 14.11.1984. República Argentina. Juez Nacional de Instrucción. Habeas Corpus colectivo (117 personas) presentado por integrantes del Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía en el Uruguay (SIJAU): Adolfo Pérez Esquivel, Estela B. de Carlotto, Emilio Fermín Mignone, Elías Roberto Salazar, Marcelo Parrilli, Augusto Conte, Jorge Manuel Baños, David Baigún, Eduardo Luis Duhalde, Carlos González Gartland, Diego May Zubiría, Jorge Marcelo Palermo, Mirta Liliana Guarino, Vicente Zito Lema, Norma Maratea, Juan José Prado, Boris Pasik, Gustavo Pereyra, Hebe de Bonafini, Elías Kamkhagi. Caso N° 31.
 1985. República Oriental del Uruguay. Cámara de Representantes. Comisión Investigadora sobre la situación de personas desaparecidas y hechos que la motivaron. Ficha de Identidad. Tomo IV, Fojas 143.

Respuestas del Gobierno uruguayo

Gestiones judiciales desde 1985. Ley de Caducidad

17.04.1985. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. "Malugani Violeta,

González de Prieto Milka, Gatti de Islas Esther, Hernández Irma, Ibarburu Luz María, Recagno Ademar, González Souza, Asunción. Denuncia". Ficha P/519/85.

Que venimos a formular denuncia penal contra los siguientes personas: Mayor José Nino Gavazzo, Teniente Maurente, Capitán Vázquez, Mayor Manuel Cordero y General Amaury Prantl, funcionarios públicos del Estado por la comisión de diversos delitos tipificados como tales por las leyes penales y los que resulten de la averiguación de los hechos denunciados, los que fueron cometidos contra ciudadanos uruguayos, a la fecha detenidos-desaparecidos.

Los ciudadanos de nacionalidad uruguaya, residentes en la ciudad de Buenos Aires-República Argentina quienes fueron detenidos-desaparecidos son: Julio César Rodríguez Rodríguez, Mario Jorge Cruz Bonfiglio, Walter Bentancour Garin, Juan Miguel Morales von Pieverling, Alberto Cecilio Mechoso Méndez, Adalberto Soba, Mario Roger Julián Cáceres, Victoria Grisonas de Julián, Juan Pablo Errandonea Salvia, Raúl Tejera, María Emilia Islas de Zaffaroni, Jorge Roberto Zaffaroni Castilla, Washington Cram González, Cecilia Susana Trías Hernández, Ruben Prieto González, Casimira María del Rosario Carretero Cárdenas, Miguel Ángel Moreno Malugani, Rafael Lezama González, Carlos Rodríguez Mercader, Juan Pablo Recagno Ibarburu, Bernardo Arnone Hernández, Washington Queiro Uzal, Félix Antonio Rodríguez Liberto, Segundo Chejenian y Graciela Martínez de Chejenian.

07.08.1985. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. Auto N° 364. El Juez, Dr. Dardo Presa cita a los denunciante a los efectos de saber si ratifican o no su denuncia.

07.08-14.08.1985. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. Mediante declaración testimonial los denunciante ratifican la denuncia.

00.08.1985. Juzgado Militar de Instrucción de 3er. Turno. El Juez militar, Cnel. Alfredo Ramírez, remite oficio planteando declinatoria de competencia o en su defecto contienda de jurisdicción ante la justicia ordinaria.

27.08.1985. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. Oficio N° 366. *VISTOS: Emergiendo de autos elementos de convicción suficientes respecto a la eventual responsabilidad penal de determinadas personas, mencionadas por varios testigos de cargo, librase orden de aprehensión contra José Nino Gavazzo, domiciliado en (...), Manuel Cordero domiciliado en (...), quienes a la fecha de los hechos denunciados en autos, revistaban como Oficiales del Ejército uruguayo.*

Por los mismos fundamentos, librase orden de aprehensión contra Pilar Nores Montedónico de Petito, domiciliada en (...).

Comuníquese a la Policía para su cumplimiento.

04.09.1985. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. Oficio N° 3303 al Sr. Jefe de Policía de Montevideo, Coronel (R) Dr. Darío Corgatelli. Comunica la orden de aprehensión de Manuel Cordero, José Nino Gavazzo y Pilar Nores Montedónico: Sírvasse Sr. Jefe disponer lo pertinente para el cumplimiento de lo dispuesto.

04.09.1985. Jefatura de Policía de Montevideo. Visto el Oficio del Juez Penal de 5° Turno y Atento: *A que dos de las personas cuya aprehensión se requiere tienen estado militar, según se indica expresamente, se Resuelve: (1ro.) (...) Disponer la aprehensión de Pilar Nores Montedónico (...); 2do.) En cuanto a las personas que tienen estado militar, elevar el presente Oficio al Señor Ministro del Interior a los efectos legalmente procedentes.*

05.09.1985. Declaración indagatoria de María del Pilar Nores Montedónico. Careo entre Sara Méndez y Pilar Nores.

05.11.1985. Jefatura de Policía de Montevideo. Diligenciado Nro. 6492. De acuerdo a lo ordenado, informa la detención de la Sra. Pilar Nores en el día de ayer por el Departamento de Vigilancia de la Dirección de Investigaciones de la Policía. Se comunica al Juzgado en lo Penal de 5° Turno.

05.11.1985. Juez Letrado en lo Penal de 5° Turno. Toma declaraciones a la encausada.

25.02.1986. Los denunciante plantean recurso de inconstitucionalidad del art. 59 del Código Penal Militar.

19.12.1986. Suprema Corte de Justicia. Sentencia N° 541. Desestima recurso de inconstitucionalidad.

16.02.1987. Suprema Corte de Justicia. Remite expediente al Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno.

26.02.1987. Juzgado Letrado en lo Penal de 5° Turno. Sentencia, Dr. Dardo Preza Restuccia. *Vistos y Considerando: I) Que los hechos denunciados (...) meritaban la aplicación de la ley N° 15848. Ante ello y antes de proceder en consecuencia, el suscrito debe analizar si corresponde aplicar la ley lisa y llanamente o entendiendo que la misma es parcialmente inconstitucional, solicitar de oficio, la declaración de inconstitucionalidad de alguno de sus artículos y su no aplicación, en el caso concreto.*

II) El proveyente entiende que los arts. 1,2,3 y 4 de la ley No. 15848 son inconstitucionales y ello por las argumentaciones que se expondrán en los siguientes numerales (...)

SE RESUELVE: 1) Plantear de oficio, la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia a fin de que el órgano jerárquicamente superior al Poder Judicial, declare inconstitucional, para el caso de autos, los arts. 1,2,3 y 4 de la ley 15848, por ser violatorios de los principios y normas constitucionales mencionadas en el cuerpo del presente escrito.-

2) Decrétase la suspensión de los procedimientos y elévense los autos a la Suprema Corte de Justicia a fin de que se sirva emitir pronunciamiento respecto a las inconstitucionalidades que se plantean en el presente accionamiento.

26.02.1987. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. Petitorio. Milka G. De Prieto, Ademar Recagno, María Asunción González Souza, Luz Ibarburu, Violeta Malugani, Irma Hernández, Elios Sarthou (abogado), Cecilia Anandez (abogada), Rosa Chiacchio (abogada), Graciela Borrat (abogada); presentan al Juez Dr. Dardo Preza, el siguiente Petitorio:

I. Se tenga por promovida la excepción de inconstitucionalidad (...) II. Se suspendan los procedimientos, elevando los autos a la Suprema Corte de Justicia. III. Previo al trámite de estilo, se acoja la inconstitucionalidad interpuesta, declarándose en definitiva la inaplicabilidad del Capítulo I de la Ley N° 15.848 para el caso de los autos.

27.02.1987. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. Oficio N° 367 a la Suprema Corte de Justicia. El Dr. Dardo Preza Restuccia promueve de oficio el expediente para la calificación de las cuestiones de inconstitucionalidad. Remite los autos caratulados “Malugani Violeta y otros-Denuncia-Ficha P. 519/85, con el agregado caratulado “Exhorto del Jdo. Militar de Instrucción de 3er. Turno No. 112”.

11.03.1987. Suprema Corte de Justicia. Resuelve dar entrada al petitorio y vista al Sr. Fiscal de Corte.

20.04.1987. Fiscalía de Corte. El Dr. Mario Ferrari Silva, apoyándose en anterior dictamen de vista conferida 559/987, en autos 34/87 caratulados: “Ayala Sánchez, Romero Asis, Denuncia. Inconstitucionalidad”, también concluye que debe desestimarse el planteamiento de inconstitucionalidad de los arts. 1, 2, 3 y 4, integrantes del Cap. I de la ley 15848 promovido en el caso “Malugani Violeta y otros. Denuncia”.

10.08.1988. Suprema Corte de Justicia. Resolución N° 158 por mayoría: *Decidir anticipadamente la cuestión y, en consecuencia, desestimase la pretensión de inconstitucionalidad (...) Devuélvase.*

Acordes: Dres. Rafael Addiego Bruno, Armando Tommasino, Nelson Nicoliello. Discordes: Dres. Nelson García Otero, Jacinta Balbela de Delgue.

06.09.1988. Suprema Corte de Justicia. Remite los autos al Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno.

07.09.1988. Juez Letrado en lo Penal de 5° Turno. Exhortos Nos. 787 y 789. El Dr. Dardo Preza remite testimonios de la denuncia al Poder Ejecutivo y a la Suprema Corte de Justicia respectivamente.

27.10.1988. Presidencia de la República. Expediente N° 8803880. Mensaje N° 897 (poco legible), adjunto Exhorto N° 3642 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 4° Turno y Expediente en autos: Antuña de Gatti, María Elena y otros. Denuncia.

16.11.1988. Presidencia de la República. Expediente N° 8804141. Mensaje N° 27/88, en respuesta a Mensaje N° 997 de la Suprema Corte de Justicia y Exhorto N° 3642 de Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 4° Turno, en autos. Antuña de Gatti, María Elena y otros. Denuncia.

21.11.1988. Presidencia de la República. Solicita al Ministerio de Defensa Nacional que disponga investigación de los hechos denunciados de acuerdo a lo previsto en el art. 4° de la ley 15848. El Ministerio de defensa Nacional dispone encargar la investigación al Fiscal de 2° Turno, Cnel. José Sambucetti.

14.12.1988. Justicia Militar. Fiscal Militar de 2° Turno. Comandante en Jefe del Ejército, Tte. Gral. Carlos Berois eleva informe.

14.12.1988. Fiscal Militar de 2° Turno. Solicita al Jefe de Policía de Montevideo proceda a la ubicación y citación de José Arab.

16.12.1988. Fiscal Militar de 2° Turno. Comparecen el Tte. Cnel. Jorge Silveira Quesada, Tte. Cnel. Juan Manuel Cordero Piacentín y Mayor Alfredo Maurente.

20.12.1988. Fiscal Militar de 2° Turno. Comparecen el Cnel. Ernesto Ramas Pereira y el ex Cap. Ricardo Arab Fernández.

21.12.1988. Fiscal Militar de 2° Turno. Comparece el Cnel. Pedro Antonio Mato Narbondo.

29.12.1988. Fiscal Militar de 2° Turno. Comparecen el May. (GG) José Felipe Sande Lima e Insp. Hugo Campos Hermida.

03.01.1989. Fiscal Militar de 2° Turno. Comparece el Tte. Cnel. (R) José Nino Gavazzo Pereira.

09.02.1989. Fiscal Militar de 2° Turno. Comparece el May. (GG) Ricardo José Medina Blanco.

31.03.1989. Ministerio de Defensa Nacional. Expediente (MDN) 88-123131. Persona denunciada: Gerardo Gatti Antuña y otros. Denunciante: María Elena Antuña de Gatti. Se notifica la Dra. Graciela Borrat en representación de la Sra. María Elena Antuña de Gatti, Martha Luisa Donadio de Méndez y Hortensia Pereira de Duarte.

17.04.1989. Suprema Corte de Justicia. Mensaje N° 270 al Poder Ejecutivo adjuntando Exhorto N° 787 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno.

27.04.1989. Poder Ejecutivo. Recibe Mensaje de la Suprema Corte de Justicia N° 270 adjuntando exhorto N° 787 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno.

15.05.1989. Presidencia de la República. Solicita al Ministerio de Defensa Nacional que disponga la investigación de los hechos denunciados de acuerdo a lo previsto por el Art. 4° de la Ley N° 15848.

29.05.1989. Suprema Corte de Justicia. Oficio 499/89. Informa al Sr. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno que en respuesta al exhorto N° 787 de esa sede, el Poder Ejecutivo, informó: Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 3° de la Ley 15848, que los hechos referidos los considera comprendidos en el artículo 1° del mencionado cuerpo legal”.

17.07.1989. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 4° Turno. Oficio N° 1418. El Juez, Dr. Darío Peri Valdez se dirige al Presidente de la República, Dr. Julio María Sanguinetti, en cumplimiento del art. 4° de la ley 15848, remite denuncia correspondiente a los autos: “Antuña de Gatti, Ma. Elena y otras. Denuncia. Ficha P/100/85”

03.08.1989. Suprema Corte de Justicia. Mensaje N° 694 a la Presidencia de la República. Remite adjunto Exhorto del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 4° Turno, a los efectos pertinentes.

11.08.1989. Presidencia de la República. Expediente N° 8902626 enviado por la Suprema Corte de Justicia. Mensaje N° 694 adjunto Oficio N° 1418 y actuaciones del Juzgado Letrado de Instrucción en lo Penal de 4° Turno, en autos: Antuña de Gatti, María Elena y otras. Denuncia.

05.09.1989. Presidencia de la República. Expediente N° 8902965 enviado por la Suprema Corte de Justicia. Mensaje N° 20/89 en respuesta a Mensaje N° 694 y Oficio N° 1416 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 4° Turno.

05.09.1989. Presidencia de la República. Mensaje N° 20/89 a la Suprema Corte de Justicia. Responde:

(...) Que con fecha 17 de noviembre de 1988, fue contestado un oficio similar al que se menciona, proveniente del mismo juzgado y referido a los mismos autos, en el que se indicaba que los hechos denunciados se encontraban comprendidos en el artículo 1° de la ley N° 15484.

Atento a que, la denuncia se refería concretamente a personas desaparecidas, se dispuso en esa oportunidad, la investigación correspondiente, en aplicación del artículo 4° de la citada ley, poniéndose en conocimiento de los denunciantes la información recabada.

Por motivos expuestos, se solicita que el Juzgado competente, tenga a bien, aclarar las razones por las cuales reitera el presente pedido de informes, a los efectos pertinentes.

Julio María Sanguinetti. Presidente de la República. Tte. Gral. Hugo Medina. Ministro de Defensa Nacional (Firmas)

21.11.1989. Ministerio de Defensa Nacional. Archivo del Expediente N° 258/89.

30.06.2011. Presidencia de la República. Consejo de Ministros. Resolución CM/323. Se revocan por razones de legitimidad todos los actos administrativos y Mensajes emanados del Poder Ejecutivo, en aplicación del artículo 3° de la Ley N° 15.848 de 22 de diciembre de 1986, que consideraron que los hechos denunciados estaban comprendidos en las disposiciones del artículo 1° de la referida Ley. Entre los casos desarchivados se encuentra el de Cecilia Trías.

Acciones civiles de reparación patrimonial

Comisión para la Paz. Anexo 6.4

10.04.2003. *Las denuncias específicamente referidas a ciudadanos uruguayos presuntamente desaparecidos en la República Argentina ascienden a 128 (ANEXO N° 6).*

Considera confirmadas parcialmente 40 denuncias más, en función de que existen elementos de convicción relevantes que permiten asumir que las personas que se individualiza en el anexo N° 6.4 fueron detenidas en procedimientos no oficiales o no reconocidos como tales y existen indicios de que habrían estado detenidas en centros clandestinos de detención.

La COMISIÓN PARA LA PAZ considera confirmada parcialmente la denuncia sobre desaparición forzada de la ciudadana uruguaya CECILIA SUSANA TRÍAS HERNÁNDEZ (C.I. 1.206.840-8), porque ha recogido elementos de convicción que permiten concluir que:

1. Fue detenida el día 28 de setiembre de 1976, en horas de la tarde, en la ciudad de Buenos Aires, en un operativo global realizado contra militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) por fuerzas represivas que actuaron en el marco de un procedimiento no oficial o no reconocido como tal.

2. No existen indicios sobre su destino posterior.

Informes de las Fuerzas Armadas al Presidente de la República

08.08.2005. *Fuerza Aérea Uruguaya. Comando General. Base Aérea “Cap. Boiso Lanza”. Asunto: Cumplimiento del artículo 4° de la Ley N° 15848 de 22 de diciembre de 1986.*

0503023 0281 (S).

Vuelos de personas detenidas en Buenos Aires y trasladadas a Montevideo.

De acuerdo a la información recabada se realizaron dos vuelos, probablemente el primero el 24 de julio y el segundo el 5 de octubre de 1976, partiendo desde el Aeropuerto Jorge Newbery en Plataforma de Aviación General de la ciudad de Buenos Aires en la República Argentina, con destino al Aeropuerto Internacional de Carrasco en Plataforma de la entonces Brigada de Mantenimiento y Abastecimiento.

Estas operaciones aéreas fueron ordenadas por el Comando General de la Fuerza Aérea, a solicitud del Servicio de Información de Defensa (S.I.D.) y coordinadas por ese servicio.

El motivo de dicha coordinación, se dispuso que las tripulaciones involucradas recibieran las órdenes del destino de la misión luego de haber decolado, a efectos de cumplir con el traslado de los detenidos, que termino haciéndose desde el Aeropuerto Jorge Newbery hasta el Aeropuerto Internacional de Carrasco.

Las tareas de embarque, desembarque y posterior traslado estaban a cargo del S.I.D., desconociendo las tripulaciones la cantidad e identidad de los pasajeros, ya que los tripulantes debían permanecer aislados en la cabina de vuelo de la aeronave durante el transcurso de las operaciones.

La investigación no ha permitido conocer la realización de otros vuelos con idéntica finalidad.

08.11.2005. *Fuerza Aérea Uruguaya. Comando General. Base Aérea “Cap. Boiso Lanza”. Asunto:*

Cumplimiento del artículo 4° de la Ley N° 15848 de 22 de diciembre de 1986.

0503023 0434 (S). Ley N° 15848 de 22 de diciembre de 1986

De acuerdo a información publicada por la prensa y que tienen relación con los hechos informados por documento Nro. 0503023 0281 (S) de fecha 8 de agosto de 2005, cúpleme elevar a Usted el resultado de las averiguaciones realizadas, sobre las operaciones aéreas efectuadas por la Fuerza Aérea, en el período comprendido entre los años 1973 y 1980, así como también la información relativa a la ciudadana paraguaya Sra. Victorina Godoy Vera.

1. De las Operaciones aéreas.

Se realizaron averiguaciones referente a la actividad de vuelo desarrollada en el período comprendido entre los años 1973 y 1980, por los Grupos de Aviación N° 3, N° 4 y N° 6 (Transporte) con asiento en la Brigada Aérea N° 1.

Fueron consultados los tripulantes que cumplieron misiones de vuelo en dicho período y no hubieran fallecido al presente.

Las fuentes documentales de información utilizadas fueron registros individuales de vuelo, los libros de vuelo y libros de marcha, existentes al momento de los Grupos de Aviación antes referidos. Al respecto cabe destacar que el lugar de archivo de la documentación oficial de la actividad de vuelo (Museo Aeronáutico), sufrió un incendio el día 4 de diciembre de 1997 y en consecuencia se destruyó gran parte de la documentación allí depositada.

De la información obtenida se desprende que se realizaron tres tipos de operaciones aéreas:

a) operaciones aéreas en misión militar, respecto de las cuales agotadas las averiguaciones, no surgen elementos de prueba de que la Fuerza Aérea haya hecho más vuelos, de los que ya fueron puestos en conocimiento del Señor Presidente de la República, en el informe de la fecha 8 de agosto de 2005.

b) operaciones aéreas a solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores, como consecuencia del derrocamiento del Gobierno del Señor Presidente de la República de Chile, ocurrido el 11 de setiembre de 1973.

En este contexto la Fuerza Aérea, realizó dos vuelos desde la ciudad de Santiago de Chile hacia el Aeropuerto Internacional de Carrasco, trasladando personas luego de los hechos antes referidos.

Dichas personas, ciudadanos uruguayos, o bien habían sido expulsados de la República de Chile o voluntariamente deseaban regresar a nuestro país. Una vez arribados fueron trasladados a la brigada Aérea N° 1, donde con posteridad al recibo y registro que los mismos realizó personal del Ministro del Interior, se retiraron de la Unidad.

c) operaciones aéreas P.L.U.N.A.- T.A.M.U. que se realizaron en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto del Poder Ejecutivo N° 24.962 de fecha 18 de agosto de 1970, que creo la Dirección de Transporte Aéreo Militar Uruguayo, dependiente del Comando General de la Fuerza Aérea. A partir de ese momento la Fuerza Aérea quedó habilitada para realizar transporte de pasajeros para P.L.U.N.A., debiendo utilizar en sus aeronaves matrícula civil.

Por su naturaleza, dichas operaciones de transporte aéreo civil, se realizaban bajo la regulación del Código Aeronáutico (Decreto Ley N° 14.305 de fecha 29 de noviembre de 1974) y la normativa de la O.A.C.I. (Organización de Aviación Civil Internacional), siendo responsable P.L.U.N.A. del registro de pasajeros, despacho de cargas, así como trámites de migración y aduana, tanto en el origen como en el destino de los vuelos. Por tal razón resulta imposible en la práctica determinar si en los vuelos realizados por el Convencio TAMU- P.L.U.N.A., eran trasladadas personas detenidas desde o hacia nuestro país que viajaban en calidad de pasajeros.

2. De la situación de la ciudadana paraguaya Sra. Victorina Godoy Vera. La persona antes referida fue procesada por la Justicia Militar por “Asistencia al asociado” con fecha 16 de mayo de 1973 y trasladada a la Unidad de Servicio de Aeródromo “Capitán Boiso Lanza”. Allí permaneció detenida hasta 27 de marzo de 1974, en que es trasladada al Aeropuerto Internacional de Carrasco y siendo entregada en custodia a miembros de la Policía de la República del Paraguay; no existiendo registro de que se haya cumplido una misión de vuelo para trasladar a la Sra. Victorina Godoy Vera a dicho país.

Por lo expuesto precedentemente y atendiendo a la información existente, no se desprenden otros

elementos relacionados con el objeto de las averiguaciones.-

Saluda a Usted atentamente.

El Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea.

Tte. Gral. (Av)

Enrique A. Bonelli

Declaratoria de ausencia

26.01.2011. República Oriental del Uruguay. Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. A solicitud del familiar, se emite certificado de ausencia por desaparición forzada, de conformidad con lo establecido por la Ley N° 17894 del 14.09.2005.

Hallazgo de restos

Procedencia de la información:

Inhumación:

Exhumación:

Identificación:

Partida de defunción:

Repatriación de restos:

Sepultura:

TRINIDAD ESPINOSA, Líver Eduardo¹²

Datos personales

Sexo: Masculino.

Documento de Identidad: C.I. 1.115.403-0 (Uruguay); DNI. 92.125.426 (Argentina).

Credencial Cívica:

Individual dactiloscópica:

Edad: 29 años.

Fecha de nacimiento: 01.04.1947.

Lugar: Montevideo.

Nacionalidad: Uruguaya.

Estado civil: Casado.

Hijos: 3.

Domicilio: Peribebuy N° 2868, La Tablada, Partido de La Matanza, Provincia de Buenos Aires (domicilio de Tiburcio Roberto Lobo, argentino, compañero de trabajo de Líver Trinidad, ofrecido en préstamo a la familia).

Estudiante:

Ocupación:

Alias:

Militancia: Partido Comunista (PCU), Frente Amplio (FA) (en Uruguay).

Detención

Fecha: 13.04.1976.

Lugar: En domicilio, Peribebuy N° 2868, La Tablada, Partido de La Matanza, Provincia de Buenos Aires. Argentina.

Hora:

Reclusión: Se presume en la Brigada de San Justo.

Circunstancia: El 01.04.1976 Tiburcio Roberto Lobo (hermano de Guillermo Patricio Lobo y padre de Gustavo Lobo Corti, militante del Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP) es detenido junto a Ethel María Corti (esposa). Su hijo, Gustavo R. Lobo (de cinco años) es dejado abandonado, quedando posteriormente a cargo de su tío Patricio Guillermo Lobo (quien llega desde la Provincia de Tucumán, luego de ser notificado de los hechos, y pasa a habitar en el domicilio de su hermano detenido). El 13.04.1976 hombres vestidos de civil y armados, que se identifican como pertenecientes al Ejército y a la Policía Federal, ingresan al domicilio desde la casa lindera. En el operativo son detenidos Patricio Guillermo Lobo y Líver Trinidad (uruguayo, inquilino en la misma casa). Ambos son trasladados encapuchados. Horas después es secuestrado en el mismo lugar el niño Gustavo R. Lobo Corti. El menor es entregado posteriormente a María Martina Rodríguez de Lobo (esposa de Patricio Guillermo Lobo) por personal del destacamento motorizado de La Tablada ubicado en la calle Crovara e Ignacio Arieta.

Testigos: Amelia Nair Dorelo de Trinidad (esposa), Janice, Javier y Fabián Trinidad (hijos).

Testimonios: Testimonio de Amelia Nair Dorelo, en el Semanario "Brecha", (21.02.1986, p. 9)¹³: *Cuando Líver (sic) regresó de su trabajo, lo esposaron, lo encapucharon y se lo llevaron. Habían venido en dos coches (los tristemente célebres Ford Falcon, blancos, sin identificación y en una camioneta). Curiosamente traían una lista de nombres que parecía larga, pero el mío no estaba en ella. (...).*

Testimonio de Tiburcio Roberto Lobo (11.07.1984)¹⁴: *Declara asimismo que entre los días 13 y 15 de abril de 1976 en el domicilio de la calle Peribebuy 2868, La Tablada, Provincia de Buenos Aires, se hace presente otro grupo armado de civil, identificándose como personal policial autorizado (...) que se introduce en el domicilio accediendo por una casa vecina, desde donde*

¹² Legajo COMIPAZ N° 120.

¹³ Ídem.

¹⁴ Ídem.

saltaron una pared, condominial, se aclara que en dicho domicilio colindante a la casa de Peribebuy 2868, era habitaba por entonces un policía que trabajaba en Puente 12, Destacamento Güemes. El grupo mencionado procedió en dicha oportunidad al secuestro de las siguientes personas; LÍBER TRINIDAD, uruguayo, inquilino del domicilio, GUILLERMO PATRICIO LOBO, argentino, soltero, nacido el 17 de marzo de 1947, domiciliado en la calle 9 de julio 498, Aguilares, Provincia de Tucumán, C.I. Policía Federal N° 7.164.653.-

En esa oportunidad son esas dos personas encapuchadas y secuestradas siendo trasladadas en un vehículo sin matrícula, y no volviéndose a saber nunca más su paradero hasta la fecha (...). El destino del menor Gustavo Lobo, fue el siguiente durante estos operativos: primeramente abandonado en la calle Centerra 340, recogido por el hermano del declarante, y posteriormente secuestrado también por un grupo que se presenta horas después del grupo que secuestró a Trinidad y Guillermo Lobo [tío].

Cuando la señora MARÍA MARTINA RODRÍGUEZ DE LOBO, argentina, casada, domiciliada en la calle 9 de julio 498, Aguilares Tucumán, se presenta en el domicilio de la calle Peribebuy, advertida telegráficamente por vecinos, y encuentra el hecho consumado, comienza a efectuar practicas judiciales de todo tipo (habeas corpus); todos de resultado negativo. Se presenta personalmente en el Destacamento motorizado de La Tablada. Allí, después de diversas visitas, logra ser atendida por el Mayor Flores, del mencionado cuartel. El mismo le manifiesta que ha tenido suerte, pues le devuelve al Niño Gustavo Lobo de cinco años, y se autoreconoce autor directo del secuestro de toda la familia Roberto Lobo, esposa y Liber Trinidad y Guillermo Patricio Lobo-

Atribuido a: Ejército y Policía Federal. Personal del Destacamento de la Tablada: Elbio José Flores, oficial del Destacamento (presentado como el “Mayor” Flores e individualizado por Madres y Familiares de Uruguayos detenidos-desaparecidos)

Casos conexos: Patricio Guillermo Lobo Rodríguez (argentino, desaparecido), Gustavo R. Lobo Corti (menor secuestrado, posteriormente entregado a la familia), Tiburcio Roberto Lobo y Ethel María Corti (padres del niño, detenidos el 01.04.1976, posteriormente liberados).

Desaparición

Traslado:

Fecha:

Medio:

Fecha posible de fallecimiento:

Lugar:

Hora:

Circunstancia:

Testigos:

Testimonios: En artículo del Semanario “Brecha” (21.02.1986, p. 9)¹⁵, se expresa: *En uno de los cuarteles, un mayor de la Décima Brigada de Caballería Blindada, le dijo: “No lo busque más, está muerto; lo mató uno de mis compañeros de armas (...).*

Atribuido a:

Antecedentes Policiales

Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Ficha Patronímica.

[Sin antecedentes]

Informes militares

Ministerio de Defensa

S.I.D.

Dep. I Secc. I

Sub Secc. A/N

Ficha N° Confec. 02/3/84

Apellidos TRINIDAD ESPINOSA

Nombres Líver Eduardo

DOCUMENTOS: C/C Serie BZA 19534 C/I No. 1115403 (1)

OTROS DOC.

NACIMIENTO: 23 años de edad (1971)

DOMICILIO: Galileo 1661 – Isólica y Antonio Rubio (La Tablada) (Mdeo.)

PROFESIÓN U OCUPACIÓN: Chófer

LUGAR: ETERNIT S.A.

CARGO:

IDEOLOGÍA POLÍTICA: CLASIFICACIÓN:

DATOS COMPLEMENTARIOS

Fs. 2

Fecha	Documentos	
02.3.984	0274/79 Pág. 07694	147512 ANTECEDENTES A REGISTRAR 14/MAR/971 –En la fecha se afilió al PARTIDO COMUNISTA con el No. 53470 siendo presentado por Z.N.C. y T.S. de T., según documentación incautada por O.C.O.A. en Febrero de 1976 “Operación Morgan”. EVALUACIÓN: A-1 (CC)
14.3.984	8401372 Pág. 001	29/FEB/984 –Según lo publicado por el Semanario “BÚSQUEDA” se establece que la Comisión Uruguaya para los Derechos humanos que preside el Arquitecto Horacio TERRA AROCENA, envió una carta al Ministerio del Interior de la República Argentina, en procura del esclarecimiento de la “desaparición” de unos 130 ciudadanos uruguayos en ese país entre 1974 y 1978. Dicha Comisión acompañó sus gestiones con una lista de personas en esa situación, en la que figura el causante como “desaparecido” desde 13/ABR/1976. EVAL.: A-2 (CC).-

Fs. 3

Fecha	Documentos	
11.4.984	8402539 Pág. 003	147512 ANTECEDENTES A REGISTRAR 11/ABR/984 – En la edición del Semanario “BÚSQUEDA” y dentro de un informe especial titulado “Los uruguayos desaparecidos en Argentina”, se establece respecto al causante: “secuestrado el 13.4.976 en su domicilio, ante su esposa, sus hijos menores y vecinos”.- EVALUACIÓN: A-2 (CC).
14/07/984	8404738 Pág. 007	Su caso fue objeto de denuncia ante la Embajada de Uruguay en Buenos Aires por parte de familiares, amigos, instituciones o medios de difusión, antes del 31/08/977, habiéndose realizado indagaciones ante las autoridades correspondientes. “Desaparecido” desde el 13/4/976. (Indica 1). EVALUACIÓN: A-1 (CC)

Observaciones

Gestiones

1976. República Argentina. Visitas a cuarteles, región militar y comisarías.
República Argentina. Ministerio del Interior. Ministro Gral. Albano Harguindeguy.

Denuncias

Organización de las Naciones Unidas (ONU). Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

16.04.1976. República Argentina. Tribunal de San Martín. Juez Pérez Rabellini, Secretario Serafín y Grosso. Causa N° 27762. Presentación de Habeas Corpus.

1984. República Argentina. Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). Actor N° 5142, Legajo N° 7117.

1985. República Oriental del Uruguay. Comisión investigadora sobre la situación de personas desaparecidas y hechos que la motivaron. Anexo N° 7117.

Respuestas del Gobierno uruguayo

Gestiones judiciales desde 1985. Ley de Caducidad

Acciones civiles de reparación patrimonial

07.04.1988. República Argentina. Buenos Aires. Ministerio del Interior. Subsecretaría de Derechos Humanos. Ley N° 23466. Certificación de Denuncia de Desaparición para gestionar pensión ante Ministerio de Salud y Acción Social.

Comisión para la Paz. Anexo 6.5

10.04.2003. *Las denuncias específicamente referidas a ciudadanos uruguayos presuntamente desaparecidos en la República Argentina ascienden a 128 (ANEXO N° 6).*

Considera confirmadas parcialmente las 32 denuncias más, en función de que existen elementos de convicción que permiten asumir que las personas individualizadas en el anexo N° 6.5 fueron detenidas en procedimientos no oficiales o no reconocidos como tales.

La COMISIÓN PARA LA PAZ considera confirmada parcialmente la denuncia sobre desaparición forzada del ciudadano uruguayo LÍVER EDUARDO TRINIDAD ESPINOSA (C. I. 1.115.403-0) porque ha recogido elementos de convicción relevantes que permiten concluir que:

1- Fue detenido el día 13 de abril de 1976, a las 12,30 hs., en su domicilio de la calle Peribebuy 2868 - La Tablada- Provincia de Buenos Aires, por fuerzas que se identificaron, según testimonio de su esposa ahí presente, como pertenecientes al Ejército y Policía Federal y que actuaron en el marco de un procedimiento no oficial o no reconocido como tal.

2- Existen indicios que permiten suponer que habría estado detenido en dependencias de la Brigada de San Justo.

Declaratoria de ausencia

23.10.2006. República Oriental del Uruguay. Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. A solicitud del familiar, se emite certificado de ausencia por desaparición forzada, de conformidad con lo establecido por la ley N° 17894 del 14.09.2005.

Hallazgo de restos

Procedencia de la información:

Inhumación:

Exhumación:

Identificación:

Partida de defunción:

Repatriación de restos:

Sepultura:

URTASÚN TERRA, José Luis¹⁶

Datos personales

Sexo: Masculino.

Documento de Identidad: C.I. 1.157.239 -3.

Credencial Cívica: BBB 23110.

Individual dactiloscópica: E 3343 I 4222.

Edad: 32 años.

Fecha de nacimiento: 19.01.1946.

Lugar: Montevideo.

Nacionalidad: Uruguay.

Estado civil: Soltero.

Hijos:

Domicilio: Pérez Castellanos (en Uruguay).

Estudiante:

Ocupación: Taller de tapicería y carpintero.

Alias: El Flaco.

Militancia: Movimiento de Liberación Nacional– Tendencia Proletaria. (MLN- TP).

Detención

Fecha: 13.08.1978.

Lugar: Inmediaciones de la Estación de Ferrocarril José C. Paz, Localidad de González Catán (o San Miguel), Provincia de Buenos Aires. Argentina.

Hora: Entre las 12 y 13 hs.

Reclusión: Presumiblemente centro clandestino de detención “Pozo de Quilmes”.

Circunstancia: Detenido junto a varias personas mientras realizaba un contacto entre militantes en la estación de ferrocarril, en un operativo militar tipo “pinza”.

Testigos:

Testimonios:

Atribuido a: Operativo conjunto Fuerzas Armadas uruguayas y argentinas.

Casos conexos: En el mismo operativo, tras el contacto en la estación de trenes, son detenidos y desaparecen otros tres militantes del Movimiento de Liberación Nacional- Tendencia Proletaria (MLNTP): Ignacio Arocena Linn; María Rosa Silveira Gramont y Félix Maidana Bentín.

Desaparición

Traslado:

Fecha:

Medio:

Fecha posible de fallecimiento: 14.08.1978.

Lugar: Av. Luro y Campichuelo. Laferrere.

Hora: 12 hs.

Circunstancia: Herido por arma de fuego.

Testigos:

Testimonios:

Atribuido a:

Antecedentes Policiales

Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Ficha Patronímica¹⁷.

APELLIDOS URTASÚN TERRA.- (1) Extraído de Archivo de Cédula.-

¹⁶ Legajo COMIPAZ N° 222.

¹⁷ Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.

NOMBRES José Luis.- 306288

Hijo de:

Nacido el 19 d enero de 1946.-

Lugar Montevideo, Uruguay.-

Estatura 1 m. 70 cts. Col. Ojos Castaños.-

Complexión fuerte, cara redonda, barba gruesa, cejas gruesas, pelo negro corto, mucho vello en el cuerpo, fuma y bebe. (2) Extraída de PEI 128/79 del D-II (Exterior) del SID.-apm.-

ORGANIZACIÓN: Movimiento de Liberación Nacional (TUPAMAROS).-

Profesión Tapicero.- Lugar de trabajo.-

Domicilio Mariano de Sales 3386.-Palace du Damier; Legement 66, Grigny-FRANCIA (1979) (2)

Documento Céd. de Iden. Nro. 1.157.239.-

Pasaporte Cpta. Asunto

Datos familiares

OBSERVACIONES

14/IX/972:-Según Comunicado de Prensa de las Fuerzas Conjuntas Nro. 451 de fecha 27/VIII/972, informan que el causante fue procesado por la Justicia Militar; por Delitos que se establecen en el Artículo 137 del Código Penal Ordinario "COMPLICIDAD" y "ATENTADO A LA CONSTITUCIÓN".- cri.-14/12/972:-Por Relación de O.C.O.A. s/n y s/f se informa que se halla detenido en dependencias de la Fuerza Aérea U.S.A.M. C.B.L.-apm.-2/4/975:-Por Requisitoria Nro. 16/975, fechada el día 25/3/975, del S.I.D. se requiere la CAPTURA del titular; por estar bajo el régimen de "Libertad Vigilada" y no haberse presentado en los plazos y lugar que la misma estipula. REQUERIDO Nro. 1.116.-cri.-25/II/76.-Ref.-Com. de Prensa No. 451 del 27/VIII/72 ver Asunto No. 1-1-3-4.-Lbm.-10/9/976.-Según Oficio 174/976 del 10/7/976 del SID, se encuentra REQUERIDO.-Ver ASUNTO 1-1-4-24.-mle.-4/IV/977: D-7/2380/77.-ov.-1/12/978:-Boletín clandestino "CADENA MUNDIAL DE INFORMACIÓN Y SOLIDARIDAD CON URUGUAY" de se-

HOJA N° 2

OBSERVACIONES

tiembre de 1978; denuncia la desaparición del titular como secuestrado en la Rpca. Argentina.- Ver Asunto Nro. 2-4-3-217.-ach. -27/12/978 Panfleto clandestino "CADENA MUNDIAL DE INFORMACIÓN Y SOLIDARIDAD CON URUGUAY". Su nombre aparece en una nómina de uruguayos desaparecidos en la Argentina que estarían con vida. Ver asunto N°. 2-4-3-225. jom. -17/8/979:- (PEI 128/79 del 24/7/79 del D.II del SID). Se menciona que se encuentra en Europa.- Activista del MLN en el que ocupa un alto cargo.-Su aspecto es de persona equilibrada.-Agudo observador de los que lo rodean.-Vive en Francia con A. E. Asunto 8.2.1.747. apm.-.-21/7/980 El Gobierno Uruguayo envía respuesta a la División Derechos Humanos, con fecha 4/6/980, referente a su nota de fecha 28/6/979 donde se informa sobre hechos que involucran a tres uruguayos, entre los que se encuentra el titular; ocurridos fuera del territorio nacional, razón por la cual se rechaza por improcedente e inadmisibile de todo trámite.-Ver Asunto 2-4-7-108.-hc.-8/10/980:-Figura en una nómina de uruguayos "desaparecidos" en la República Argentina. Se establece, que su desaparición ocurrió el 13/8/78.- La mencionada nómina, titular "Uruguayos Desaparecidos" le había sido enviada, en forma anónima, bajo sobre al Cura Párroco de la Iglesia "Santa María de la Ayuda" sita en la calle Bogotá, entre Prusia y Viacaba-Cerro.-(Memorándum No. 277/980 del Depto. N° 2 de la DNIII de fecha 16/7/980).-Ver ASUNTO No. 2-1-18-113.-lac.-28/7/982:-"EL DÍA" del 22/7/82, PÁG. 9.-Figura en una nómina de 114 uruguayos desaparecidos en la Argentina, que analizará próximamente

HOJA N° 3

OBSERVACIONES

la Comisión de Respeto a los Derechos individuales del Consejo de Estado.-Fecha de desaparecido: -13/8/78.-ASUNTO 24-1—245.-apm.-9/8/982:-Según P.E.I. N° 622/BE/981 del

Estado Mayor del Ejército D-II, figura en una nómina de personas desaparecidas en Argentina. ASUNTO 8-2-4-301.-Gea.-
ABRIL 1983 - REVISADO R 54
30-3-984:-Figura en una lista de uruguayos desaparecidos en Argentina entre 1974 y 1978. “Búsqueda” del 29-2-84. Asunto 1-4-12-123.-ges.13/11/984: Por Circular N° 14/984 del S.I.D. de fecha 25 de setiembre de 1984, se deja SIN EFECTO SU REQUISITORIA.-BULTO N° 567, Carpeta II, Hoja N° 50.-ni.-24/4/985: Ampliando por B.O.D. 27.213 del 26.6.85 se deja sin efecto su REQUISITORIA por estar comprendido en la Ley 15.737. (Amnistía General).-fivm.-
DIC. 1988 - REVISADO - R 68
22-6-95: Figura en nómina de uruguayos desaparecidos en Argentina.-Asunto 1—5.-gma.-
REV. 2000 - N° 220

Informes Militares

Ministerio de Defensa Nacional¹⁸.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
S.I.D.

Ficha Patronímica N° 148609 confeccionada el 23/10/72

Apellidos y Nombre: URTAZÚN TERRA, José Luis (a) Carlos (13) y (a) Hugo (1)

Documentos: C.C. BBB 23110 y C.I. 1.157.239

Nacimiento: 26 años (1972) 19 de Enero de 1946 Mdeo.

Domicilio: Mariano de Salas 3386, 3381 en 1975 y Brito del Pino 963

Ocupación: Carpintero

Clasificación: M.L.N. (T)

Datos complementarios: Soltero, compañero de Miriam Proenza Rodríguez (14)

Estatura: 1,70 m, complexión delgada, ojos y cabellos castaños

Hijo de: Francisco y María. Hermanos: Jorge Omar y Roberto Walter

Fecha Documentos

27/8/72 P. mensual D. 3360

Antecedentes a registrar

En la fecha es procesado por los delitos de:

“Complicidad” y “Atentado a la Constitución”

10/6/1972 D. 1733

Detenido el día 30 de mayo de 1972, en

oportunidad de inspeccionarse la finca de la calle Brito del Pino 963, donde se encontró en un dormitorio, un berretín desactivado.

Fueron también detenidos: Roberto Walter URAZÚN TERRA, Jorge Omar URTAZÚN TERRA y Germán GARCIA CALCAGNO.

9/7/73 Doc. 1502

Se encuentra detenido en el E.M.R. 1

(Libertad) Eval: A-2

8/3/974 Doc. 412

Figura en una relación de personas que se hallan amparadas en el régimen de Libertad Provisional

31/3/75 Doc. 543

Se requiere su captura por: estando bajo el Régimen de “LIBERTAD VIGILADA” no haberse presentado en los plazos y lugar que la misma estipula. Requerido N° 1116 Indica (4) al (7)

15/12/81 Doc. 10371

Figura, entre otros, en una lista de uruguayos desaparecidos en Argentina, que fuera encontrada en

¹⁸ Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 339_833 a 339_839.

2/8/82	D. 17341	<i>dicho país. Eval: A-1</i> <i>Con fecha 8.1.979 el hermano de éste, ÓSCAR JAVIER, eleva nota al Sr. Ministro de RR.EE., denunciando la desaparición del causante en la ciudad de Buenos Aires como asimismo los trámites corridos ante las autoridades argentinas para la ubicación del causante. Aclara que en Montevideo solicitó la intervención de la Comisión de Respeto a los Derechos Individuales, nunciatura apostólica y distintas embajadas, a fin de procurar la pronta ubicación del paradero de su hermano. Aporta lo mismo que el doc. 17100/82</i>
02/9/82	D. 18386	<i>14.7.72: Se tiene conocimiento que se encuentra detenido en dependencias de la Fuerza Aérea (USACBL)</i> <i>24/02/1975: Decide marcharse con su hermano Roberto URTAZÚN y GARCIA CALCAGNO a la Rep. Argentina. En Bs. As. se encontraron con B.E.G., él y su hermano fueron a vivir a una pensión en Nazca y Rivadavia.</i> <i>A principios de 1976 llegó su otro hermano que había salido en libertad. Allí comienza a funcionar con los siguientes alias: (a) "CARLOS" José Luis URTAZÚN, (a) "OSO" Roberto URTAZÚN y (a) "VALENTÍN" Jorge Omar URTAZÚN</i> <i>Estaban vinculados con el "HIPPIE". Su hermano Roberto URTAZÚN y el "HIPPIE" se reunían con Pablo RECAGNO del PVP a los efectos de romper el sectarismo entre las organizaciones. Pablo RECAGNO fue quién les proporcionó a los 3 la documentación falsa.</i> <i>1976: Vivía en un local de cruces Varela, donde fue a vivir R.D. con documento falso a nombre de Ema MEDINA (a) "MARIANA" (integrante del P.R.T.) Eval: B-2</i>
6/5/83	25365/1735	<i>1971/1978: En información referente al MLN obtenida por el Dpto. III/SID en éste período se establece que el causante es Requerido con el N° 1116 Dic/77: Existen indicios de que se encuentra en Bs. As. encuadrado en "TÉCNICA" junto con "LA FLACA", "GABRIEL" del GAU y "JORGE" del PCR (posiblemente pueda tratarse de A.V.O de M., Alberto CORCHS LAVIÑA y J.Y.C. respectivamente) y cuyo responsable es Eduardo GALLO CASTRO (a) "CACHO" Indica (12) al (15) Eval: A-2</i>
10/3/84	0383/80 Pág.006 y 017	<i>Figura en una nómina de ciudadanos uruguayos "desaparecidos" en la República Argentina, publicada en el N° 75 del periódico "COMPAÑERO" del PVP del mes de Setiembre de 1979, mencionándose que "desapareció en Buenos Aires en Agosto de 1978" Eval: B-2</i>
16/3/84	8401372 Pág. 001	<i>29/FEB/84: Según lo publicado por el</i>

Semanario "BÚSQUEDA" se establece que la Comisión Uruguaya para los Derechos Humanos, que preside el Arquitecto Horacio TERRA AROCENA, envió una carta al Ministerio del Interior de la República Argentina, en procura del esclarecimiento de la "desaparición" de unos 130 ciudadanos uruguayos en ese país, entre 1974 y 1978.

Dicha Comisión acompañó sus gestiones con una lista de personas en esa situación, en la que figura el causante como "desaparecido" desde el 13/08/78.

Eval: A-2

25/4/984 8402539 Pág. 004

11/ABR/984 En la edición del Semanario

"BÚSQUEDA" y dentro de un informe especial titulado "Los Uruguayos Desaparecidos en Argentina", se establece respecto al causante: "detenido el 13-8-78 presumiblemente en la Estación de Ferrocarril José Carlos Paz, Provincia de Buenos Aires o en González Catán, junto con: Félix MAIDANA BENTÍN y María Rosa SILVEIRA GRAMONT" Eval: A-2

16.03.1978. Ministerio de Relaciones Exteriores. Junta de Comandantes en Jefe.¹⁹

Servicio de Información de Defensa (SID).

Departamento III – Planes – Operaciones – Enlace (Exterior).

Parte de Información.

Montevideo, 16 de marzo de 1978

PARTE DE INFORMACIÓN N° 11/78

MOTIVO: Información obtenida por este Servicio sobre el M.L.N. (T) sobre la situación del Movimiento a la fecha, con las variaciones sufridas en la Dirección del mismo.

EVALUACIÓN: A – I

TEXTO: De acuerdo a lo informado en Partes anteriores referente a los acontecimientos sucedidos en el seno de la Dirección del M.L.N. (T) durante la realización del Comité Central del 8 de Octubre de 1974, este Servicio ha obtenido información sobre las evoluciones sufridas por este movimiento las que en términos generales se pasan a detallar a continuación.- En enero de 1975 se realiza una reunión de la Dirección Política ampliada con la finalidad de aumentar los cuadros de dirección que en ese momento habían quedado a cargo de Ataliva (sic) CASTILLO LIMA (a) "ENRIQUE", Antonio BANDERA LIMA (a) "PEDRO", WALTER GONZÁLEZ DÍAZ (a) "CHOLO" y Félix MAIDANA BENTÍN (a) "JUAN"

Es aquí donde ingresan en dicha Dirección Andrés CULTELLI CHIRIBAO (a) "BRUNO", Adolfo Ricardo CAMPBELL MARTÍNEZ (a) "HUGO" y Ari Yamil QUIROGA ALÉ (a) "PACO". También se decide cuestionar a Antonio BANDERA LIMA (a) "PEDRO" y a Félix MAIDANA BENTÍN (a) "JUAN" por la actitud asumida inicialmente a favor de los Renunciantes.-

(...) se decreta la expulsión de los renunciantes.

Como consecuencia de este cuestionamiento Félix MAIDANA BENTÍN (a) "JUAN" y Antonio BANDERA LIMA (a) "PEDRO", se separan del movimiento, quedando MAIDANA BENTÍN con gente que pertenecía al Segundo Frente a su cargo cuando sucedieron los hechos anteriormente narrados.-

Antonio BANDERA LIMA (a) "PEDRO" decide irse a Cuba (La Isla) a fin de informar a la Colonia de uruguayos allí instalada. (...).

Mientras tanto en la Regional Bs. As. mucha gente comienza a irse a Europa en virtud de las contradicciones surgidas en el Movimiento, problema que se agudiza luego de las caídas

¹⁹ Ministerio de Relaciones Exteriores. Servicio de Información de Defensa. Parte Especial de Información N° 11/78.

producidas en Bs. As. en el mes de mayo de 1975, cuando es detenida la mayor parte de la Dirección y los principales elementos del M.L.N. (T). Estas caídas producidas en Bs. As. Al igual que las que se produjeron en Montevideo casi de inmediato aumentó el alejamiento de integrantes de las bases del movimiento, el que queda dirigido por Ataliva CASTILLO en Montevideo y por Carlos Julián HERNÁNDEZ MACHADO (a) "HIPPIE" o "HEBER" en Buenos Aires. Luego de las caídas, la Regional Bs. As. Entra en una profunda crisis, con la dirección del movimiento dividida ("JUAN" por un lado y "ENRIQUE" por otro).

A fines de 1975 Antonio BANDERA LIMA (a) "PEDRO", saca un hombre de la Isla para integrarse a (a) "JUAN" y saber la situación en Bs. As., ya que no había comunicación con las regionales desde tiempo atrás. (...). En el mes de marzo de 1976 se produce una reunión entre los dos grupos a la cual concurre: Ataliva CASTILLO LIMA (a) "ENRIQUE", Félix MAIDANA BENTÍN (a) "JUAN", Carlos HERNÁNDEZ MACHADO (a) "HIPPIE" o "HEBER", Servando José FERNÁNDEZ GUISANDE (a) "MARIO", Washington BARRETA SOUZA (a) "CABEZA" y (a) "CACHO". En esta reunión se decide que (a) "JUAN" y (a) "ENRIQUE" no pueden seguir en la Dirección del movimiento ya que los dos estaban cuestionados por la Organización, "ENRIQUE" por conducta y "JUAN" por indefinición de línea.

También se decide que la dirección de la Organización se va a denominar "COORDINADORA" hasta tanto no se haya efectuado la Convención Nacional o un Simposio ampliado con representación de todas las Regionales de donde salga una nueva Dirección del movimiento. Esta Coordinadora queda integrada por Carlos Hernández Machado (a) "HEBER" o "HIPPIE" u (a) "CACHO", el que había venido de Cuba. (...) En diciembre de 1977 la Coordinadora estaba integrada por Ataliva CASTILLO LIMA (a)

"ENRIQUE", Félix MAIDANA BENTIN (a) "JUAN", (a) "CACHO", (a) "HORACIO" y (a) "MARCOS".

(...).

En noviembre de 1976 se hace una reunión general donde se nombra como responsable de la Coordinadora (a) "MARCOS" y a (a) "CACHO" quedando (a) "ENRIQUE", (a) "HIPPIE", (a) "HORACIO" y (a) "JUAN" como colaboradores.

Aproximadamente en el mes de mayo de 1977 se decide la ida de (a) "MARCOS" a Europa para lograr la Unión de dicha Regional y llevar un documento político con lineamientos generales para el estudio de dicha Regional.

En octubre del mismo año regresa (a) "MARCOS" de Europa (...).

El Director del Servicio de Información de Defensa

General Amauri Prantl (Firma).

1978. Ministerio de Relaciones Exteriores. Junta de Comandantes en Jefe.²⁰

Servicio de Información de Defensa (SID)

Departamento III – Planes – Operaciones – Enlace (Exterior).

Parte de Información N° 12/78.

MOTIVO: Diseminar información obtenida en el mes de enero de 1978, acerca de reuniones que llevará a cabo el M.L.N. (T) para buscar la unificación y posterior Convención Nacional así como también la realización de una reunión del Frente Amplio con asistencia de los Tupamaros.

EVALUACIÓN: A-1

TEXTO: Se ha podido establecer que en el mes de marzo de 1976 se efectuó una reunión en Buenos Aires que tuvo la finalidad de unificar los grupos del M.L.N. (T) peludos, liderado por Luis MAIDANA BENTÍN (a) "JUAN" y Ataliva CASTILLO LIMA (a) "ENRIQUE".

De esta reunión en la cual se logra la unificación del movimiento en Buenos Aires, surge la necesidad del envío de un delegado a la Regional Europa, el que trataría de buscar las posibilidades de que en dicha regional se materializara también la unificación. Es así que recién en mayo de 1977 (aprox.) se traslada a Europa Jorge Omar URTAZUM (sic) TERRA (a) "MARCO", quien toma contacto con los diferentes grupos allí existentes haciéndoles el planteo de la "Unión".

20 Ministerio de Relaciones Exteriores. Servicio de Información de Defensa. Parte Especial de Información N° 12/78.

En el mes de octubre de 1977 regresa a Buenos Aires Jorge Omar URTAZUM TERRA (a) "MARCOS" trayendo un documento sobre las posiciones sustentadas por los distintos grupos en Europa, el que posteriormente sería aprobado en una reunión a realizarse en los primeros días del año 1978.

(...).

A la "Unión" de los grupos de Antonio BANDERA LIMA (a) "PEDRO", Gabino Falero MONTES DE OCA (a) "BETO" y Ruben SASSANO DEL RÍO (a) "ROSENDO", se podría agregar la de un grupo de los "Renunciantes".

Por razones de seguridad se ha decidido que esta reunión de unificación se haga en un País Socialista y que el mismo sea Argelia.

A esta reunión concurrirán por Buenos Aires por así haberlo pedido los elementos que están en Europa Luis MAIDANA BENTIN, Ataliva CASTILLO LIMA y Jorge Omar URTAZUM TERRA.

Una vez que se logre la unificación de todos los grupos se efectuará la Tercera Convención Nacional la que había sido postergada desde tiempo atrás.

(...)

El Director del Servicio de Información e Inteligencia

General Amauri Prantl (Firma).

Observaciones

27.08.1972. Fuerzas Conjuntas. Oficina de Prensa. Comunicado N° 451. Informa de su procesamiento por la Justicia Militar por su militancia en el MLN, bajo los cargos de "Complicidad" y "Atentado a la Constitución".

14.12.1972. Organismo Coordinador de Actividades Antisubversivas (OCA). Informa que se halla detenido en dependencias de la Base Aérea "Capitán Boiso Lanza".

25.03.1975. Junta de Comandantes en Jefe. Servicio de Información de Defensa (SID). Requisitoria N° 16/75. Se requiere su captura por estar bajo régimen de libertad vigilada y no haberse presentado al control. Requerido N° 1.116.

10.07.1976. Junta de Comandantes en Jefe. Servicio de Información de Defensa (SID). Oficio N° 174/76. Reitera requisitoria.

16.03.1978. Junta de Comandantes en Jefe. Servicio de Información de Defensa (SID). Departamento III (Planes, Operaciones, Enlaces). Partes de Información 11/78 y 12/78. 14.08.1978. Hallazgo de una persona N.N. masculina por herida de bala en las calles Luro y Campichuelo, jurisdicción de Gregorio de Laferrere (La Matanza, Provincia de Buenos Aires).

25.09.1984. Junta de Comandantes en Jefe. Servicio de Información de Defensa (SID). Se deja sin efecto su requisitoria.

26.06.1985. Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) Boletín de Órdenes Diarias N° 27.213. Se deja sin efecto su requisitoria por estar comprendido en la Ley 15737 (Amnistía).

00.00.1977. Dirección Nacional de Información e Inteligencia, Figura en nómina de requeridos.

00.00.1979. Junta de Comandantes en Jefe. Servicio de Información de Defensa. Figura en nómina de requeridos.

13.12.1982. Ministerio de Relaciones Exteriores. Figura en nómina de requeridos.

Gestiones

Amnesty International.

Cruz Roja Internacional.

Denuncias

Organización de Estados Americanos (OEA). Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Organización de las Naciones Unidas (ONU). Comisión de Derechos Humanos.

25.08.1978. República Argentina. Juzgado Federal N° 2. Secretaría N° 5. Causa N° 99. Interposición de Habeas Corpus.

15.09.1978. Habeas Corpus rechazado.

06.07.1979. República Argentina. Juzgado Federal N° 1. Secretaría N° 3. Causa N° 88. Interposición de un segundo Habeas Corpus.

13.08.1979. Habeas Corpus rechazado.

1984. República Argentina. Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). Anexo del “Nunca Más”. Tomo 2 (edición 2006). Identificados sus restos con intervención de la Cámara Federal de la Capital Federal. Legajo N° 7096.

14.11.1984. República Argentina. Juez Nacional de Instrucción. Habeas Corpus colectivo presentado por integrantes del Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía en el Uruguay: Adolfo Pérez Esquivel, Estela B. de Carlotto, Emilio Fermín Mignone, Elías Roberto Salazar, Marcelo Parrilli, Augusto Conte, Jorge Manuel Baños, David Baigun, Eduardo Luis Duhalde, Carlos González Gartland, Diego May Zubiria, Jorge Marcelo Palermo, Mirta Liliana Guarino, Vicente Zito Lima, Norma Maratea, Juan José Prado, Boris Pasik, Gustavo Pereyra, Hebe de Bonafini, Elías Kamkhagi. Caso N° 99.

1985. República Oriental del Uruguay. Cámara de Representantes. Comisión Investigadora Parlamentaria sobre situación de personas desaparecidas y hechos que la motivaron. Ficha de Identidad. Tomo IV, Fojas 220. Tomo VII, Fojas 1417-1418.

Respuestas del Gobierno uruguayo

Gestiones judiciales desde 1985. Ley de Caducidad

República Argentina. Poder Judicial de la Nación. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de Capital Federal. “José Luis Urtasún”. Expediente L. 98.

30.01.2002. Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Solicita a la Cámara Federal se libre oficio al Cementerio Municipal de La Matanza a fin de que informe en relación a la sepultura 1121 del sector “O”.

12.02.2002. República Argentina. Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal. Solicita a la Dirección del Cementerio de General Villegas informe si los restos que fueran inhumados en la sepultura 1121 en 1978 en esa necrópolis todavía yacen en ese lugar; de ser así, se abstenga de autorizar la exhumación de los mismos, sin que medie previo conocimiento y autorización de este Tribunal.

07.03.2002. Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Solicita a la Cámara Federal Pericia Dactiloscópica de las huellas remitidas por la Comisión para la Paz con las obrantes en el Prontuario cadáver N° 50.617 de la Dirección de Antecedentes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

08.03.2002. República Argentina. Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal. Resuelve formar legajo respecto de José Luis Urtasún Terra. Libra oficios al Registro Provincial de las Personas, Delegación San Justo por acta de defunción; División Antecedentes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires por comparación dactiloscópica.

14.03.2002. República Argentina. Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal. Libra oficio a la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Solicita copias del Legajo N° 7096 de la CONADEP. Asimismo, corren por cuerda Expedientes N° 34.806 caratulado “Urtasún Terra, José Luis -Privación ilegal de la libertad en su perjuicio” y N° 242-0193 caratulado “Legajo - Fecha de inhumación: 16 de agosto de 1978 - Sepultura: 4-0-1121”, que corre por cuerda a la causa N° 687 caratulada “Denuncia - Cavallo del Valle, Luisa N. y otras”.

08.03.2002. República Argentina. Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal. Envía nota a la División Antecedentes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires solicitándole que proceda a efectuar la comparación dactiloscópica del prontuario cadáver N° 50.617 de NN masculino microfilmado en esa dependencia, con las huellas obrantes en la copia certificada de la ficha decadactilar correspondiente al ciudadano José Luis Urtasún Terra, C.I. de Uruguay N° 1.157.239, que se adjunta.

11.03.2002. República Argentina. Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal. Es compulsada la documentación que corre por cuerda al Legajo N° 6 del Tribunal y en la causa N° 10.398 caratulada “Schmueler, Héctor - Denuncia”, del Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 4 de La Plata, surge que el Prontuario cadáver N° 50.617 microfilmado en el rollo 37, correspondiente a un N.N. masculino, con Identificación Dactiloscópica E3343/I4-22, de fecha 14/08/78, Lugar: Laferrere, Provincia de Buenos Aires. Asimismo, se compulsa en el Archivo del Tribunal el

Expediente N° 34.806 caratulado “Urtasún Terra, José Luis - Privación ilegal de la libertad en su perjuicio”, del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 5.

21.03.2002. República Argentina. Provincia de Buenos Aires. Dirección del Cementerio de Gral. Villegas. Informa a la Cámara Federal que en agosto de 1994, se exhumó la sepultura N° 1121 y sus restos fueron colocados en el Osario General.

29.05.2002. República Argentina. Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal. Envía Oficio al Juzgado de Transición N° 1 de Morón, Provincia de Buenos Aires, a fin de solicitarle que remita las actuaciones que se hubieran labrado a raíz del hecho ocurrido el 14 de agosto de 1978, en la Avda. Luro y Campichuelo.

14.06.2002. República Argentina. Provincia de Buenos Aires. Morón. Juzgado de Transición N° 1. Responde al oficio de la Cámara Federal: *Requerido el libro índice del mes de agosto del año 1978, del ex Juzgado Criminal y Correccional N° 1, pudiendo advertir de tal manera que surge la causa N° 12007 caratulada “NN hombre s/robo” y “NN mujer s/robo y tentativa de violación” ambos hechos ocurridos en la localidad de Laferrere, de la misma manera certifique en el libro de trámite del mencionado Juzgado encontrando la foja correspondiente a la causa de mención, totalmente deteriorada. Que asimismo, corroborando en las carpetas de legajo de Archivos, si la causa N° 12007 se encuentra en el Archivo Departamental, no pudiendo hallar en las mencionadas carpetas, la causa de interés.*

28.06.2002. República Argentina. Provincia de Buenos Aires. La Plata. Policía. Sección Dactiloscopia. Envía al Sr. Director de Personas Desaparecidas, resultado Técnico Pericial practicado: *Con lo expresado precedentemente queda demostrado en forma Científica e indubitable, que las huellas sometidas a estudio corresponden únicamente a la persona de: URTASUN TERRA José Luis.*

04.10.2002. República Argentina. Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal. Recibe el informe técnico pericial solicitado a la División Antecedentes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

18.07.2003. República Argentina. Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal. El Juez, Dr. Horacio Catan, entiende que puede procederse a la rectificación de la partida de defunción, poner en conocimiento de todo lo actuado a los familiares y hacerles entrega a éstos de la partida de defunción rectificada.

Acciones civiles de reparación patrimonial

Comisión para la Paz

30.01.2002. Presidencia de la República Oriental del Uruguay. Comisión para la Paz. Nota a la Dirección Nacional de Identificación Civil. Solicita se sirva disponer el cotejo de las huellas decadactilares del Sr. José Luis Urtasún Terra, C.I. 157.239-3 registradas en ese Ministerio del Interior con las huellas correspondientes a la misma persona que nos fueran suministradas por la Corte Electoral.

31.01.2002. Ministerio del Interior. Dirección Nacional de Identificación Civil. Departamento Técnico Dactiloscópico y Patronímico. Memorando D.T. N° 214/2002. Informa a la Comisión para la Paz que realizada la confrontación de las huellas decadactilares, simultáneas de ambas manos e impresión dígito pulgar: *se confirma con total certeza que corresponden a la misma persona.*

06.06.2002. Presidencia de la República Oriental del Uruguay. Comisión para la Paz. Nota al Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal,

Dr. Horacio Rolando Cattani. Óscar Javier Urtasun Terra, hermano de José Luis Urtasún Terra, comparece en la causa y autoriza expresamente a la Comisión para la Paz para que lleva adelante las gestiones, trámites y notificaciones de las resoluciones en su nombre.

10.04.2003. Informe Final. Anexo 6.1

Las denuncias específicamente referidas a ciudadanos uruguayos presuntamente desaparecidos en la República Argentina ascienden a 128 (...).

La COMISIÓN PARA LA PAZ considera confirmadas 13 denuncias, en función de que existen pericias oficiales y acciones judiciales -ya culminadas o en trámite- que demuestren formalmente que las personas que se individualizan en ANEXO 6.1 fallecieron y fueron sepultadas en tumbas NN en cementerios de la Provincia de Buenos Aires.

9. URTASÚN TERRA, José Luis Fallecimiento confirmado. Se espera vista de expediente para precisar la fecha.

31.07.2003. Presidencia de la República Oriental del Uruguay. Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Acta de solicitud, notificación y constatación de entrega de las fotocopias certificadas del legajo remitidas por la Cámara Federal. Escribano de Gobierno. Protocolización de Acta de Solicitud y de Acta de Notificación y Constatación de entrega de documentos.

Declaratoria de ausencia

Hallazgo de restos

Procedencia de la información: 07.03.2002. Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Solicita a la Cámara Federal pericia dactiloscópica del ciudadano uruguayo José Luis Urtasún en base a las fichas decadactilares remitidas por la Comisión para la Paz y las que obran en el Prontuario Cadáver 50.617 de la Dirección de Antecedentes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Inhumación: 16.08.1978. Cementerio Municipal General Villegas. Partido de La Matanza, Provincia de Buenos Aires. Sepultura 4-0-1121, Sección 4ª, Sector O. Restos reducidos.

Partida de defunción: *ACTA N° 1277, Tomo II -A. En: San Justo Partido: La Matanza, Pcia. de: Bs. As. a: 16 de agosto 1978. Ante mí: Haydée Teresa Pietrageli de Koch. Delegación Regional, comparece don: Mario Ruiz Obligado. Leg. N° 75.558. Domicilio: R. Gutiérrez c/ Obligado -LaFerrere. Declara: Que el día: Catorce de Agosto año mil novecientos: Setenta y Ocho. Hora: 12. Lugar: LaFerrere - Av. Luro y Campichuelo. Falleció: N.N. de: Herida por Arma de Fuego. Cert. Médico: Dr. Mario Ramón Flores. Sexo: Masculino. De: 30 aprox. años. Estado: Profesión: Domicilio: se ignora. Nacionalidad: C.I. N°: Nacido el: En: Hijo de: y de: Intervenido: Por Policía LaFerrere. Secc. 4ta. Testó: 1,67 mts. de estatura, cabello negro de regular grosor. Cutis: trigueño. Cabello: Negro. Vestía: Camisa azul con pantalones vaqueros azules y saco negro con, Continúa el Folio 228, bajo el mismo N° de Acta y Folio 1/237. Zapatos mocasines color marrón. Al certificado médico se adjunta la nota suscrita por el Señor Comisario Juan Carlos Duba de la Sección 4ta.- LaFerrere. El declarante ignora las demás generalidades de la ley. Léida el Acta, la firman conmigo. Conste [Firmas ilegibles].*

Exhumación: 00.08.1994. Restos exhumados y depositados en el Osario General.

Identificación: 18.07.2003. Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal. Vistos y considerandos, el Tribunal resuelve: *I) DECLARAR que la persona hallada sin vida el día 14 de agosto de 1978, en la localidad de Gregorio de LaFerrere, Partido de La Matanza, Provincia de Buenos Aires, que fuera inhumado en el Sector "O", Sepultura 1121 del Cementerio de General Villegas, Partido de La Matanza, y cuyo fallecimiento se inscribiera como N.N. mediante Acta de Defunción Nro. 1277, Tomo II-A del Año 1978, del Registro Provincial de las Personas-Delegación San Justo-, es JOSÉ LUIS URTASÚN TERRA, de nacionalidad uruguaya, C.I. de Uruguay nro. 1.157.239-3, nacido el día 19 de enero de 1946, en Montevideo, República Oriental del Uruguay, hijo de José Francisco Urtasún y María Terra.-II) DISPONER la rectificación de la partida de defunción citada en el punto dispositivo que antecede.*

Rectificación de la Partida de defunción: 16.02.2004. Rectificado por el Sr. Juez de Cámara de

Apelaciones Criminal y Correccional Federal de Capital Federal Secretario [ilegible] Oficio N° 170.628 Folio 7465 de 2003 en el que se hace constar que el verdadero nombre y apellido del causante es JOSÉ LUIS URTASÚN TERRA, nacionalidad uruguaya, C.I. de URUGUAY nro. 1.157.239-3, nacido el 19 de enero 1946, en Montevideo República Oriental del URUGUAY, hijo de JOSÉ FRANCISCO URTASÚN y MARÍA TERRA.- Conste Legajo.

Repatriación de restos:

Sepultura:

ZAFFARONI CASTILLA, Jorge Roberto²¹

Datos personales

Sexo: Masculino.

Documento de Identidad: C.I. 1.264.853- 9.

Credencial Cívica:

Individual dactiloscópica:

Edad: 23 años.

Fecha de nacimiento: 02.05.1953.

Lugar: Montevideo.

Nacionalidad: Uruguay.

Estado civil: Casado.

Hijos: 1.

Domicilio: Venezuela N° 3328, Buenos Aires, Capital Federal. Argentina.

Estudiante: Magisterio.

Ocupación:

Alias: Charleta.

Militancia: Organización Revolucionaria 33 Orientales (OPR 33), Asociación de Estudiantes de Magisterio (AEM) (en Uruguay). Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) (en Argentina).

Detención

Fecha: 27.09.1976

Lugar: En su domicilio, Venezuela N° 3328, Parque Chacabuco Buenos Aires. Argentina.

Hora: 18:00 hs.

Reclusión: Centro clandestino de detención «Automotores Orletti».

Circunstancia: Jorge Zaffaroni es detenido cuando se dirigía a su casa por varias personas vestidas de civil, fuertemente armadas, que no se identificaron. Fue conducido a su departamento, donde se montó una “ratonera” hasta la llegada de María Emilia Islas (esposa) y Mariana (su hija de 18 meses), quienes son detenidas. El apartamento fue saqueado. Mariana Zaffaroni fue apropiada por el represor Miguel Ángel Furci.

Testigos: Manuel Casella y esposa (vecinos de apartamento), Beatriz Barboza (detenida en “Automotores Orletti”, sobreviviente).

Testimonios: Testimonio de Beatriz Barboza²²: (...) *Viviendo con mi esposo en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, desde enero de 1974, con residencia legal en ese país; soy detenida en 30 de setiembre de 1976, a las 7 AM, en la vía pública por personas de civil, armadas, que me encañonaron con un arma de fuego, sujetándome de los brazos y amenazándome para que no gritara me introdujeron en un coche (...).*

Posteriormente me trasladan a otra habitación donde al entrar escucho voces de niños. Soy obligada a sentarme por el hombre que me llevaba en un colchón en el piso y soy instruida de que no hable, no me mueva y no mire. En ese momento, cuando entré en la habitación uno de los niños pregunta “¿y ella quién es?” y la vos que reconozco como la de María Isla de Zafaroni, contesta, “es la tía Bety”.

Estando sentada es que Emilia se ubica a mi lado y con gran excitación y en forma apresurada me dice que ella, su esposo Jorge Zafaroni Castilla y su hija, Mariana Zafaroni Islas, fueron detenidos en 27 de setiembre de 1976 en una casa. Me relata además que su esposo Jorge Zafaroni estaba siendo “salvajemente torturado” desde ese día, para que proporcionase información sobre otros uruguayos, pero que aún estaba con vida. Y que con ella estaban los mellizos Julien Grisonas; que posteriormente aparecieron abandonados en una plaza de la ciudad de Valparaiso, Chile; y su madre Victoria Grisonas de Julien, además se encontraba una mujer de nacionalidad paraguaya,

²¹ Legajo COMIPAZ N° 159.

²² Archivo personal Sara Méndez– Raúl Olivera. Formato Electrónico. Archivo de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz.

también detenida. Tiempo después siento que Emilia es sacada para prepararle la comida a los niños.

Testimonio de Orestes Vaello²³ (miembro del Batallón 601): *La persona que ejecutó la orden de detención fue un suboficial del Ejército Argentino, el cual testimonió que dicha orden era un pedido del Servicio de Inteligencia exterior, y que en Orletti, Zaffaroni fue interrogado por personal del Servicio de Inteligencia uruguayo conjuntamente con personal del SIDE argentino. Luego se le dio destino final, seguramente la muerte.*

Atribuido a: Operativo represivo conjunto uruguayo-argentino. Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCHOA) y Servicio de Información de Defensa (SID) de Uruguay. Secretaría de Información y Defensa del Estado (SIDE) y Ejército argentino.

Casos conexos: Detención y desaparición de María Emilia Islas Gatti de Zaffaroni (esposa). Secuestro de Mariana Zaffaroni (hija). Detenciones y desapariciones de treinta integrantes del PVP producidas entre el 05.04 y el 04.10.1976. Desaparición de cuatro niños posteriormente recuperados.

Desaparición

Traslado: Presuntamente a Uruguay, sin determinar.

Fecha: Probablemente 05.10.1976.

Medio:

Fecha posible de fallecimiento:

Lugar:

Hora:

Circunstancia:

Testigos:

Testimonios:

Atribuido a:

Antecedentes Policiales

Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Ficha Patronímica²⁴.

ZAFFARONI CASTILLA, Jorge Roberto

PRONTUARIO N° 870

APELLIDOS Y NOMBRES: ZAFFARONI CASTILLA, Jorge Roberto (a) "Charleta"

CÉDULA DE IDENTIDAD: 1.264.853

OCUPACIÓN: Estudiante

ORGANIZACIÓN: Resistencia Obrero Estudiantil "R.O.E." - P.V.P DOMICILIO:

Avda. 18 de Julio N°. 1417 Apto. 15 (1971) Margarita N° 5782

OTROS DATOS: Oriental, casado, nacido el 2/5/953, en Montevideo, María Emilia ISLAS GATTI.

Hijo de Julio y de Marta (Boletín clandestino "Desde Uruguay", N° 16, 2da. Quincena de agosto/979, pág. 2).

HOJA No. 2

ANTECEDENTES

2/9/979. Por informe N°. 1866 del Dpto. N° 2 se establece que, según información confidencial, el causante integraría el grupo de agitadores del "Liceo Zorrilla" que organiza movilizaciones, actos, peajes, etc.-apm.-29/12/971. Según Memorandum N°. 2051 de Secc. 15ta. de la Direcc. de Seguridad, se establece que el causante fue detenido en la fecha conjuntamente con otras personas por efectivo del Batallón de Infantería N° 3 en Comercio y Gauna, pues se hallaban efectuando una "Pegatina" de trabajo U.O.E.D. y "Huelga de Hambre los obreros de Seral U.O.S." manifestó que obreros de Seral en conflicto los invitaron a efectuar dicha "pegatina".-apm.-4/1/972. Detenido en

23 Legajo COMIPAZ N° 159.

24 Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.

averiguación por la Secc. 15ta. Por “pegatina” no autorizada. Libertad por orden del Juez de Paz de la 23.- 4/1/972. Detenido por la Secc. 1ra. por integrar un grupo de personas que efectuaban una “pegatina” no autorizada y llevaban carteles del R.O.E. con la siguiente leyenda: “Ahora si juntos en la pelea compañeros”. Quedó detenido hasta ulterior resolución y se dio intervención al Dpto. N°6 de la D.N.I.I.(Ver Memo. N°26, Secc. 1ª)- apm.- 21/XII/74. Con fecha 5/XII/974 personal del D-5 de la DNI, concurre a su domicilio, no viviendo allí, como así a la finca de la calle Margarita

5782, constatándose que viven allí los padres de María Emilia Islas Gatti, expresando que ésta se casó con Zaffaroni Castilla, hace poco y como no aprobaron dicho matrimonio, no saben la dirección en que viven. Es buscado por su vinculación con el R.O.E., según declaraciones (...). Ver P. de N. de la D.N.I.I.del 6/XII/974.- ww.- 27/12/74. Por requisitoria N°

HOJA No. 3

OBSERVACIONES

68/74 del 16/12/74 del SID; se requiere su captura por sabérsele vinculado a actividades sediciosas y haber pasado a la clandestinidad. Requerido N°. 1038.-apm.-8/1/76. Ídem comunicado N°. 1196 de las FF.CC.-apm.- 21/1/76: Referente a la anotación que antecede, ídem en Asunto 1-6-6-1, donde además se indica que se requiere por ser integrante del “R.O.E.”.-ec.- 2/XII/976. Referente a la anotación de fecha 21/XII/976, ver Mem. 27 fechado el 7/2/974 del D-5. ASUNTO 1-6-6-6.-cri.-. 7/9/976. Según Oficio 174/976 del 10/7/976 del SID; se encuentra REQUERIDO. Ver ASUNTO 1-1-4-24.-mle.- 27/1/977. Según Acta tomada (...) en noviembre de 1976, se establece que en 1975 participa en la ciudad de Buenos Aires, de una reunión del Claustro “Z” para formar el “Partido de la Victoria del Pueblo” (P.V.P). En febrero de 1976 participa de las “Jornadas Pocho”, cursos especiales de explicitación de tesis expuestas en el Claustro Final para la formación del “Partido por la Victoria del Pueblo” (P.V.P). Integra la Mesa Directiva con “Máximo”, MG, Gerardo Gatti, Gustavo Inzaurrealde “Caqui” y JPC. (Sin F. de I.) (Operación “Morgan” del P.C.) Asunto 2-1-2-81.-apm.- 23/3/977. Se establece que a principios de 1975 vincula en Buenos Aires a JAR al P.V.P. (Partido por la Victoria del Pueblo). Acta N° 2560 tomada en setiembre de 1976 (...) (Sin F. de I.) (Operación “Morgan” del P.C.) ASUNTO 2-1-2-81.-apm.- 19/4/77. Según Acta N°. 3021 tomada en octubre de 1976 (...), se establece que a fines de 1975 mantuvo reuniones políticas en la ciudad de Buenos Aires (...). Los materiales que se tratan se refieren al P.V.P. (Partido por la

HOJA No. 4

OBSERVACIONES

Victoria del Pueblo) (Sin F. de I.) (Operación “Morgan” del P.C.) ASUNTO 2-1-2-81.-apm.- 10/VI/977: Según Memo No. 259/977 de fecha 27/V/977 del D- 2 de la DNII figura en lista de uruguayos desaparecidos a partir del 24/III/976 en la Argentina.- Ver Asunto 2-4-3-113-hc MICROFILM AGOSTO 1977

17/XI/977. Según Acta s/n que fuera tomada el 17/6/75 (...) en el D-5 de la DNI, se establece que el titular en junio de 1973 reclutó a (...) para el R.O.E. 21/XI/77. Según Acta s/n que le fuera tomada el 17/12/74 (...) en el D-5 de la DNI, se establece que a partir de 1970 asistía a los plenarios sindicales que se realizaban en el Sindicato de Funsa y en el Sindicato de Panaderos, con la presencia de Carlos Coitiño, Gilberto Coghlan, H.C., León Duarte, Washington Pérez, B, Hugo Cores, Gerardo Gatti, María Emilia Islas Gatti y E.D. y en las que se organizaban las tareas a efectuar en los sindicatos. 28/VIII/978.- Referente a la anotación de fecha 16 de setiembre de 1971, Ver CAJA 7073/3 Int. 33.-afs.- 20/X/78. Con fecha 12 de diciembre de 1976 es denunciado por sus familiares en Montevideo y ante el Sr. Ministro de RR.EE. la desaparición de éste en Bs. Aires junto a su esposa y una pequeña hijita, hecho ocurrido con fecha 27 de setiembre de 1976 en circunstancias que fueran detenidos por personas armadas vistiendo de civil, las averiguaciones practicadas en cuanto a determinar su paradero no han arrojado resultado positivo. –Ver Cpta. de Asuntos No. 8-2-9-27.- Lbm.- 30/10/978: “Compañero” periódico

HOJA No. 5

OBSERVACIONES

del P.V.P. No. 68 del 1/9/78, pág. 7. Bajo el título “¿Dónde están? Figura en una nómina de uruguayos desaparecidos en Buenos Aires, del 27/9/76.- ASUNTO 1-6-10-21.- apm.- 2/III/79.- Boletín “Desde Uruguay” No. 22, de noviembre de 1978, figura en una nómina de uruguayos “desaparecidos” en la Argentina.- Ver asunto Nro. 2-4-3-237, (folio Nro. 8).-jo.- 30/4/1979:- Versión 110 del 28/X/78 de la Audición: QUINCE MINUTOS CON URUGUAY” que se propala por Radio Moscú.- Se informa que el titular continúa desaparecido. ASUNTO 2-1-19-110.-apm.- 24/X/979: (Boletín clandestino “Desde Uruguay” No. 16, 2da. quincena agosto/79, pág. 2) Se informa que fue secuestrado en B. Aires el 27 de enero de 1976 sin que se tengan noticias de su paradero. ASUNTO 2-4-3-280.-apm.- 27/XI/979: Referente a la anotación precedente, Ídem según boletín de Prensa del 21/7/79 de la publicación brasileña “Clamor”. ASUNTO 2-4-7-66.-apm., 26/3/980. (DIARIO BRASILEÑO “CooJornal”, N°. 36, pág. 6, dic. 1978). Figura en e una lista preparada por el Secretariado Internacional de Juristas para la Amnistía en Uruguay, de 117 ciudadanos uruguayos secuestrados en la Rep. Argentina donde se hallaban asilados, entre dic. 1974 y principio de 1978. Detenido el 27/9/76.- ASUNTO, bulto 193.-apm.- 9/IX/980: “URUGUAY: ¿un campo de concentración?” Título de un libro publicado en Brasil por la editorial “Civilización Brasileña” en 1979, y en cuya página 110 figura mencionado como desaparecido en la República Argentina. Ver BULTO 306.-cdif.-10/9/980: El Boletín Clandestino N° 74 denominado “COMPAÑERO” de fecha 18/8/979, publica bajo el título ¿Dónde están los demás presos políticos desaparecidos? Declaraciones de varios dirigentes políticos uruguayos.- Ver asunto 1-6-10- 57.-jam.-

HOJA No. 6

OBSERVACIONES

22/LX/980:- Ampliando la anotación de fecha 9/IX/980 se establece que figura en la página 152 en una nómina de uruguayos secuestrados en la República Argentina. Ver BULTO 306.cdif.- 3/10/980: Figura en una nómina de uruguayos “desaparecidos” en la República argentina.- Se establece, que su desaparición ocurrió el 27/9/76.- La mencionada nómina, titulada “Uruguayos Desaparecidos” le había sido enviada, en forma anónima, bajo sobre, al Cura Párroco de la Iglesia “Santa María de la Ayuda” sita en la Calle Bogotá, entre Prusia y Viacaba- Cerro (Memorándum No. 277/980 del Depto. No. 2 de la “DNII” de fecha 16/7/980.- Ver ASUNTO No. 2-1-18-113. lac.- 3/11/980: En boletín clandestino “Compañero” N° 75/79, pág. 6; figura como desaparecido en Argentina el 27/9/76. Ver ASUNTO 1-6-10-62.-ec.- 23/7/982 “El Día” del 22/7/82, pág. 9. Figura en una nómina de 114 uruguayos desaparecidos en la Argentina, que analizará próximamente la comisión de Respeto a los Derechos Individuales del Consejo de Estado. Fecha de desaparecido 27/9/76. ASUNTO 24-1- -245.-apm 27/7/982. Según P.E.I. N°. 622/BE/981 del Estado Mayor del Ejército figura en una nómina de personas desaparecidas en Argentina. Asunto 8-2-4-301. Ges. 17/6/83: Ídem anotación de fecha 27/7/982, según Asunto 2-4-3-440.-lyf.-28/6/983. Clarín del 20/5/983 P. 9, publica que las Abuelas de Plaza de Mayo solicitan información que contribuya a encontrarlo, fue sacado de su casa a punta de metrallera el 27 de setiembre de 1976, desde entonces no se sabe nada de su existencia.- Ver ASUNTO 2-4-7-332.-lyb.-

ABRIL 1983- REVISADO R- 56

HOJA No. 7

OBSERVACIONES

28/2/984. En sendas publicaciones de los semanarios Búsqueda y Somos Idea en las que se solicita información sobre la niña Mariana ZAFFARONI ISLAS por parte de las organizaciones “Abuelas de la Plaza de Mayo” de Argentina y “Clamor” (Brasil), y la persona Maria GATTI de ISLAS de Montevideo, se menciona que la misma desaparición en 1976 en Bs. As. con sus padres. Ver Asunto Bulto 537. Lyf.- 28-3/984:- Figura en una lista de uruguayos desaparecidos en Argentina entre

1974 y 1978, "Búsqueda" del 29-2-984.- Asunto 1-4-12-123.-ges.- 14/XI/984. Por Circular N°14/984 del S.I.D. de fecha 25 de setiembre de 1984 se deja SIN EFECTO SU REQUISITORIA. Bulto No. 567, Carpeta II, Hoja No. 55.-ni.- 27/3/85. En el Semanario DIGNIDAD del 26/3/85, pág. 6 informa que en el día de ayer su hija Mariana, cumplió 10 años de edad, y sigue aún en poder del integrante del SIDE.

Ver ASUNTO 14-3-1-1413.- Grr.- 1/7/985. Por B.O.D. N°. 27.212 del 25/6/85 se deja sin efecto su Requisitoria por (Amnistía General).-fivm.-

DICIEMBRE 1988- REVISADO- R74

22/VI/995.- Figura en nómina de uruguayos desaparecidos en Argentina. Asunto 1- - -5.- RBA.- REV. 2000 N° 003.

10.12.1974. Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Departamento N° 5. Allanamiento.²⁵ 706.- ALLANAMIENTOS.- (2) Ampl. Nume. 2673/4/80 y 86 de Memo Op. 336/7/8/ y 9.- 1) Procedimiento N° 599.- Chaná N° 2012.- Continuando las averiguaciones acerca de las personas: María Emilia ISLAS GATTI de ZAFFARONI, oriental, casada de 23 años de edad y su esposo Jorge ZAFFARONI CASTILLA, oriental, casado, de 23 años de edad, por sus actividades en la R.O.E., por intermedio del Departamento 3 se estableció que la persona nombrada en primer término, figuraba con domicilio en la calle Chaná N° 2012, a cuya dirección concurrió el titular de este Departamento con personal subalterno, efectuándose la inspección ante la presencia del dueño de casa Sr. Alfredo Tomás GATTI BORSANI, (...), con resultado negativo. Indagado al respecto expresó que su sobrina – María Emilia ISLAS GATTI de ZAFFARONI – nunca se domicilió allí, porque sólo había dado ese domicilio a los efectos de casarse en el Juzgado de la zona. Que nunca más la vió.-

2) Procedimiento N° 600.- Ampliando las averiguaciones de las personas que se mencionan precedentemente y a los efectos de intentar sus capturas, un equipo de este Departamento, al mando del titular del mismo, se constituyó en la finca ubicada en la calle Margarita N° 5782, domicilio del sr. Ramón ISLAS GONZÁLEZ, (...), padre de María Emilia ISLAS GATTI, ante cuya presencia se realizó el procedimiento, con resultado negativo.- Indagado sobre su hija expresó que su hija había contraído matrimonio con ZAFFARONI CASTILLA, el día 28 de noviembre del año p. pdo., en el Juzgado sito en la calle Ejido y Cerro Largo, pasando a residir por algunos días en su domicilio, yéndose posteriormente, ignorando adonde lo hizo, en razón de que él y su esposa se enemistaron con ella, al no estar de acuerdo con dicha unión en matrimonio y que ella iba a dejar de estudiar, por lo que no volvió a verla.-

Informes Militares

Ministerio de Defensa Nacional²⁶.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 155745-3 15 MAYO 1974 Fs. 1
S.I.D.

Apellidos: ZAFARONI (sic) CASTILLA Nombres: Jorge Roberto

DOCUMENTOS: C/C C/I: 1.264.853

OTROS DOC.

NACIMIENTO: 2/5/953 Montevideo

DOMICILIO: Rbla. Rep. del Perú 1395 Ap. 602 Montevideo

PROFESIÓN U OCUPACIÓN: Estudiante

LUGAR: Liceo N° 15 CARGO:

IDEOLOGÍA POLÍTICA: Comunista CLASIFICACIÓN:

DATOS COMPLEMENTARIOS:

²⁵ Ídem.

²⁶ Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 347_0667.1984 a 347_0668.1984.

Padre: Julio Zaffaroni Madre: Marta Castilla

155745

Fs. 2

Fecha	Documentos	Antecedentes a registrar
27/11/73	4102	Figura en lista de identificación de elementos izquierdistas que cursaban estudios en secundaria en 1971. (K)

C.PVP HOJAS: ½ No: 324²⁷

NOMBRES Y APELLIDOS: Jorge Alberto (sic) ZAFFARONI CASTILLA

ALIAS: "Charleta", "Mudo", "Coco"

F.N. Y LUGAR: 02.05.953 en Mdeo. C.I.: 1.264.853

DOMICILIOS

PROF/OCUPAC. Estudiante

OTROS DATOS:

DESCRIPCIÓN FÍSICA Y SEÑAS PARTICULARES:

DETENIDO LIBERADO REQUIERIDO: 21.12.974 Dpto II OTROS

EST. CIVIL: Casado ESPOSO/A: María Emilia ISLAS GATTI (Nº 501)

PADRE MADRE

HIJOS/AS HERMANAS/OS

OTROS DATOS:

Fecha	Anotaciones
-------	-------------

02.09.971	Por informe N° 1866 del D-2 se establece que según información confidencial, el causante integraría el grupo de agitadores del Liceo Zorrilla que organiza movilizaciones, actos, peajes, etc.
-----------	--

29.12.971	Según Memo. N° 2051 de la Dirección de Seguridad, se establece que el causante fue detenido en la fecha, conjuntamente con otras personas por efectivos del Bn. de Inf. N° 3 en Comercio y Gauna, pues se hallaban efectuando una pegatina con los siguientes murales: "Divino en lucha por fuentes de trabajo U.O.E.D." y "Huelga de hambre de los obreros de Seral U.O.S."
-----------	--

Manifestó que obreros de Seral en conflicto lo invitaron a efectuar dicha pegatina.

04.01.972	Detenido Por la Secc. Ira. por integrar un grupo de personas que efectuaban una "pegatina" no autorizada y llevaban carteles del R.O.E., con la siguiente leyenda: "Ahora sí juntos en la pelea Compañeros". Quedó detenido hasta posterior resolución y se dio intervención al D-6 de la
-----------	---

Ficha N° 31211 [manuscrito].

2/2

Fecha	Anotaciones
-------	-------------

	DNII. Por requisitoria N° 68/74 del 16.12.974 del SID, se requiere su captura por sabérsele vinculado a actividades sediciosas y haber pasado a la clandestinidad. Según Oficio N° 174/976 del 10.7.976 del SID, se encuentra requerido.-
--	---

FICHA N°: 31211 [manuscrito].

OFICINA DE PRENSA DE LAS FUERZAS CONJUNTAS²⁸

COMUNICADO N° 1196.-

27 Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 624_0754.1985 a 624_0755.1985.

28 Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 629_0388.1975.

(DE CARÁCTER INFORMATIVO)

HORA: 20.00'

Montevideo, 8 de enero de 1975.-

Se requiere la colaboración pública, para lograr la captura de las personas que se citan a continuación, por sabérselas vinculadas a la organización clandestina que atenta contra nuestra Patria.-

(...)

JORGE ROBERTO ZAFFARONI CASTILLA

De 24 años de edad, con Cédula de Identidad N° 1.264.853. Estudiante. Con último domicilio conocido en Margarita 5782.-

(...)

NOTA: Se adjuntan fotos.-

28.09.1976. Ejército Argentino. Orden de Captura:

XXXX ARGENTINO ANEXO II Z ²⁹

XXXX 601 03675

ENTREGADOS A O.C.O.A.S.-

L/ ICIA DÍA MES AÑO

XXX URUGUAYOS 25475/76 28 09 76

DE: SECRETARIA DE INTELIGENCIA DE ESTADO

A: COMANDO 1er. CUERPO.- Jef. 1. ICIA. 601

ORIGEN; EXTERIOR

FILIACIÓN: TUPAMARO- AGENTE ACTIVO- URUGUAYOS

OBJETIVO PRIMARIO: JORGE ZAFFARONI – cas- 23 años. C.U.

1.264.853. Est. Ciencias Econ.- Venezuela 3328- Florida Pcia.

OBJETIVO SECUNDARIO: MARÍA EMILIA ISLAS DE ZAFFARONI

Cas 23 años.- C.U. 1.270.201. Esr. Mag- Mismo domicilio

GRADO DE PELIGROSIDAD: MÁXIMO AZ-IY2

A INTERVENIR: Azul I/ Azul 2.- A.L. X SEG. FED.-

EFFECTOS: COLATERALES- FUGA DE CONTACTOS

FECHA A REALIZAR: 27/09

FECHA ALTERNATIVA: 29/29

RESULTADO: POSITIVO POR ARMAMENTO SECUESTRADO – INFORME EN ANEXO- VIA CDO.

EVALUACIÓN OP: SIN NOVEDAD. SE TRASLADO DE ACUERDO A RADIO 25475/ICIA- CDO 1er. CPO.

INFORMADO: ENC. AZ-1/2

DESTINO INTERNO: SIDE

DÉPOSITO: NO

TRASLADO: INMEDIATO

RESPONSABLE: ENC. AZ- ½

GRUPO: AZ-1/2

Observaciones

07.01.1974. Fuerzas Conjuntas. Se requiere su captura y la de su esposa, María Emilia Islas.

1974. Parten de Uruguay hacia la República Argentina.

07.12.1974. Ministerio del Interior. Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Departamento N° 5. Memorándum N° 27. “Señor Juez Letrado de Instrucción de 2do. Turno (...) Posteriores averiguaciones realizadas por este Departamento, permitieron identificar a varias personas que fueron mencionadas por los detenidos únicamente por sus seudónimos, los que a continuación se detallan:-

²⁹ Archivo de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. National Security Archive (NSA). En formato electrónico. Archivo de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz.

“CHARLETA” o “JORGE”- Jorge Roberto ZAFARONI CASTILLA, oriental, casado de 23 años de edad, Ced. de Identidad 1.264-853, con último domicilio conocido en la Avda. 18 de Julio Nro. 1417 Apto. 15.- (...) Saluda a usted atentamente Comisario: Raúl R. Benítez Caches.- Jefe del Departamento.-³⁰

16.12.1974. Junta de Comandantes en Jefe. Servicio de Información de Defensa (SID). Requisitoria N° 68/74. Se requiere su captura por ser integrante de la ROE.

21.12.1974. Ministerio del Interior. Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Departamento N° 5. Procedimiento en su domicilio; no logran ubicarlo.

22.03.1975. Nace su hija, Mariana Zaffaroni Islas.

03.06.1975. Ministerio del Interior. Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Departamento N° 5. Oficio N° 159/75. *“Señor Juez Militar de Instrucción de Segundo Turno.- (...) Por sabérsele vinculados a las actividades anti nacionales (integrantes de la Resistencia Obrero Estudiantil) (...), se solicitan las capturas de las siguientes personas: Jorge Roberto ZAFFARONI CASTILLA (a) “Charleta” (...), los que una vez detenidos o localizados, deberán ser puesto a disposición de este Departamento a fin de indagárseles por los hechos precedentemente mencionados. (...)”*

10.07.1976. Junta de Comandantes en Jefe. Servicio de Información de Defensa (SID). Oficio 174/976. Se informa que se encuentra requerido.

00.10.1976. Mariana Zaffaroni (hija) fue secuestrada por Miguel Ángel Furci, oficial de la SIDE.

30.09.1976. Es vista con vida por última vez en Automotores Orletti acompañada de su hija. Mariana Zaffaroni quién fue apropiada por el represor que reviste en Orletti, Miguel Ángel Furci, recuperando su identidad en 1992.

00.06.1992. Mariana Zaffaroni recupera su identidad. Fallo del Juez Federal de San Isidro, Roberto Marquevich, le restituye su identidad.

Gestiones

República Argentina. Ministerio del Interior de Argentina. Minoridad de Familia. Policía Federal.

República Oriental del Uruguay. Iglesia Católica. Nuncio Apostólico.

Movimiento Ecueménico.

República Argentina. Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ).

Cruz Roja Internacional.

Amnesty International.

12.08.1982. Ministerio de Relaciones Exteriores. Gestiones realizadas por la Cancillería referente a las denuncias de desaparición de ciudadanos uruguayos en la República Argentina³¹

Montevideo, 12 de agosto de 1982

SEÑOR DIRECTOR DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN DE DEFENSA GENERAL DON GERMÁN DE LA FUENTE

Presente:

Señor Director:

Tengo el honor de dirigirme al señor Director a efectos de poner en su conocimiento las gestiones realizadas por la Cancillería referentes a las denuncias de desaparición de ciudadanos uruguayos en la República Argentina.

(...)

ESTANISLAO VALDÉS OTERO

MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES.

GESTIONES EFECTUADAS POR LA CANCELLERÍA EN RELACIÓN A LAS DENUNCIAS DE

³⁰ Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.

³¹ Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 139_0814 a 139_0819.

DESAPARICIÓN DE CIUDADANOS URUGUAYOS RADICADOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA

A solicitud de familiares directos de los uruguayos que se mencionarán a continuación, la Cancillería realizó gestiones a través de la Embajada en Buenos Aires ante las autoridades argentinas competentes.

Dichas gestiones tuvieron por objeto recabar información acerca del paradero de las referidas personas.

En todos estos casos las diligencias practicadas arrojaron resultado negativo, no encontrándose ninguno de ellos bajo detención.

(...)

ZAFFARONI CASTILLA Jorge, ISLAS DE ZAFFARONI Emilia, ZAFFARONI ISLAS Mariana, hijo de María Emilia, embarazada de tres meses: Fecha de desaparición 27.9.76; nota de reclamación en tres oportunidades: 12.12.76, 3.2.78 y 8.2.79. Las autoridades argentinas que informaron son: Comando del Primer Cuerpo del Ejército y los Servicios Correccional y Penitenciario Federal, como también Policía Federal Argentina y Ministerio del Interior (12.5.78).

(...)

Denuncias

República Oriental del Uruguay. Ministerio de Interior.

República Oriental del Uruguay. Ministerio de Relaciones Exteriores.

República Oriental del Uruguay. Estado Mayor Conjunto (ESMACO).

República oriental del Uruguay. Juzgados de Menores de 1º Turno. (Legajos N° 1037 y N° 1038)

República Oriental del Uruguay. Consejo de Estado. Comisión de Respeto de los Derechos Individuales.

República Oriental del Uruguay. Embajadas en Uruguay.

Organización de Estados Americanos (OEA). Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Organización de Naciones Unidas (ONU). Comisión de Derechos Humanos.

02.10.1976. República Argentina. Tribunales. Presentación de Habeas Corpus.

00.09.1979. República Argentina. Tribunales. Presentación de Habeas Corpus.

23.11.1979. ONU. Comisión de Derechos Humanos. Informe General.

1984. República Argentina. Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). Legajo N° 7099.

14.11.1984. República Argentina. Juez Nacional de Instrucción. Habeas Corpus colectivo (117 personas) presentado por integrantes del Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía en el Uruguay (SIJAU): Adolfo Pérez Esquivel, Estela B. de Carlotto, Emilio Fermín Mignone, Elías Roberto Salazar, Marcelo Parrilli, Augusto Conte, Jorge Manuel Baños, David Baigun, Eduardo Luis Duhalde, Carlos González Gartland, Diego May Zubiría, Jorge Marcelo Palermo, Mirta Liliana Guarino, Vicente Zito Lema, Norma Maratea, Juan José Prado, Boris Pasik, Gustavo Pereyra, Hebe de Bonafini, Elías Kamkhagi. Caso N° 61.

1985. República Oriental del Uruguay. Cámara de Representantes. Comisión Investigadora sobre la situación de personas desaparecidas y hechos que la motivaron. Ficha de Identidad. Tomo IV, Fojas 141. Tomo VII, Fojas 1418.

Respuestas del Gobierno uruguayo

Gestiones judiciales desde 1985. Ley de Caducidad

17.04.1985. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5º Turno. “Malugani Violeta, González de Prieto Milka, Gatti de Islas Esther, Hernández Irma, Ibarburu Luz María, Recagno Ademar, González Souza, Asunción. Denuncia”. Ficha P/519/85.

Que venimos a formular denuncia penal contra los siguientes personas: Mayor José Nino Gavazzo,

Teniente Maurente, Capitán Vázquez, Mayor Manuel Cordero y General Amaury Prantl, funcionarios públicos del Estado por la comisión de diversos delitos tipificados como tales por las leyes penales y los que resulten de la averiguación de los hechos denunciados, los que fueron cometidos contra ciudadanos uruguayos, a la fecha detenidos-desaparecidos.

Los ciudadanos de nacionalidad uruguaya, residentes en la ciudad de Buenos Aires-República Argentina quienes fueron detenidos-desaparecidos son: Julio César Rodríguez Rodríguez, Mario Jorge Cruz Bonfiglio, Walter Bentancour Garin, Juan Miguel Morales von Pieverling, Alberto Cecilio Mechoso Méndez, Adalberto Soba, Mario Roger Julián Cáceres, Victoria Grisonas de Julián, Juan Pablo Errandonea Salvia, Raúl Tejera, María Emilia Islas de Zaffaroni, Jorge Roberto Zaffaroni Castilla, Washington Cram González, Cecilia Susana Trías Hernández, Ruben Prieto González, Casimira María del Rosario Carretero Cárdenas, Miguel Ángel Moreno Malugani, Rafael Lezama González, Carlos Rodríguez Mercader, Juan Pablo Recagno Ibarburu, Bernardo Arnone Hernández, Washington Queiro Uzal, Félix Antonio Rodríguez Liberto, Segundo Chejenian y Graciela Martínez de Chejenian.

07.08.1985. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. Auto N° 364. El Juez, Dr. Dardo Presa cita a los denunciados a los efectos de saber si ratifican o no su denuncia.

07.08-14.08.1985. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. Mediante declaración testimonial los denunciados ratifican la denuncia.

00.08.1985. Juzgado Militar de Instrucción de 3er. Turno. El Juez militar, Cnel. Alfredo Ramírez, remite oficio planteando declinatoria de competencia o en su defecto contienda de jurisdicción ante la justicia ordinaria.

27.08.1985. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. Oficio N° 366. *VISTOS: Emergiendo de autos elementos de convicción suficientes respecto a la eventual responsabilidad penal de determinadas personas, mencionadas por varios testigos de cargo, librase orden de aprehensión contra José Nino Gavazzo, domiciliado en (...), Manuel Cordero domiciliado en (...), quienes a la fecha de los hechos denunciados en autos, revistaban como Oficiales del Ejército uruguayo.*

Por los mismos fundamentos, librase orden de aprehensión contra Pilar Nores Montedónico de Petito, domiciliada en (...).

Comuníquese a la Policía para su cumplimiento.

04.09.1985. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. Oficio N° 3303 al Sr. Jefe de Policía de Montevideo, Cnel. (R) Dr. Darío Corgatelli. Comunica la orden de aprehensión de Manuel Cordero, José Nino Gavazzo y Pilar Nores Montedónico: *Sírvase Sr. Jefe disponer lo pertinente para el cumplimiento de lo dispuesto.*

04.09.1985. Jefatura de Policía de Montevideo. Visto el Oficio del Juez Penal de 5° Turno y *Atento: A que dos de las personas cuya aprehensión se requiere tienen estado militar, según se indica expresamente, se Resuelve: (1ro.) (...) Disponer la aprehensión de Pilar Nores Montedónico (...); 2do.) En cuanto a las personas que tienen estado militar, elevar el presente Oficio al Señor Ministro del Interior a los efectos legalmente procedentes.*

05.09.1985. Declaración indagatoria de María del Pilar Nores Montedónico. Careo entre Sara Méndez y Pilar Nores.

05.11.1985. Jefatura de Policía de Montevideo. Diligenciado Nro. 6492. De acuerdo a lo ordenado, informa la detención de la Sra. Pilar Nores en el día de ayer por el Departamento de Vigilancia de la Dirección de Investigaciones de la Policía. Se comunica al Juzgado en lo Penal de 5° Turno.

05.11.1985. Juez Letrado en lo Penal de 5° Turno. Toma declaraciones a la encausada.

25.02.1986. Los denunciados plantean recurso de inconstitucionalidad del art. 59 del Código Penal Militar.

19.12.1986. Suprema Corte de Justicia. Sentencia N° 541. Desestima recurso de inconstitucionalidad.

16.02.1987. Suprema Corte de Justicia. Remite expediente al Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno.

26.02.1987. Juzgado Letrado en lo Penal de 5° Turno. Sentencia del Juez, Dr. Dardo Preza

Restuccia.

Vistos y Considerando: I) Que los hechos denunciados (...) meritaban la aplicación de la ley N° 15848. Ante ello y antes de proceder en consecuencia, el suscrito debe analizar si corresponde aplicar la ley lisa y llanamente o entendiendo que la misma es parcialmente inconstitucional, solicitar de oficio, la declaración de inconstitucionalidad de alguno de sus artículos y su no aplicación, en el caso concreto. II) El proveyente entiende que los arts. 1, 2, 3 y 4 de la ley No. 15848 son inconstitucionales y ello por las argumentaciones que se expondrán en los siguientes numerales (...)

SE RESUELVE: 1) Plantear de oficio, la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia a fin de que el órgano jerárquicamente superior al Poder Judicial, declare inconstitucional, para el caso de autos, los arts. 1, 2, 3 y 4 de la ley 15848, por ser violatorios de los principios y normas constitucionales mencionadas en el cuerpo del presente escrito.-

2) Decrétase la suspensión de los procedimientos y elévense los autos a la Suprema Corte de Justicia a fin de que se sirva emitir pronunciamiento respecto a las inconstitucionalidades que se plantean en el presente accionamiento.

26.02.1987. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. Petitorio. Milka G. de Prieto, Ademar Recagno, María Asunción González Souza, Luz Ibarburu, Violeta Malugani, Irma Hernández, Elíos Sarthou (abogado), Cecilia Anandez (abogada), Rosa Chiacchio (abogada), Graciela Borrat (abogada); presentan al Juez Dr. Dardo Preza, el siguiente Petitorio:

I. Se tenga por promovida la excepción de inconstitucionalidad (...) II. Se suspendan los procedimientos, elevando los autos a la Suprema Corte de Justicia. III. Previo al trámite de estilo, se acoja la inconstitucionalidad interpuesta, declarándose en definitiva la inaplicabilidad del Capítulo I de la Ley N° 15.848 para el caso de los autos.

27.02.1987. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. Oficio N° 367 a la Suprema Corte de Justicia. El Dr. Dardo Preza Restuccia promueve de oficio el expediente para la calificación de las cuestiones de inconstitucionalidad. Remite los autos caratulados “Malugani Violeta y otros-Denuncia-Ficha P. 519/85, con el agregado caratulado “Exhorto del Jdo. Militar de Instrucción de 3er. Turno No. 112”.

11.03.1987. Suprema Corte de Justicia. Resuelve dar entrada al petitorio y vista al Sr. Fiscal de Corte.

20.04.1987. Fiscalía de Corte. El Dr. Mario Ferrari Silva, apoyándose en anterior dictamen de vista conferida 559/987, en autos 34/87 caratulados: “Ayala Sánchez, Romero Asís, Denuncia. Inconstitucionalidad”, también concluye que debe desestimarse el planteamiento de inconstitucionalidad de los arts. 1, 2, 3 y 4, integrantes del Cap. I de la ley 15848 promovido en el caso “Malugani Violeta y otros. Denuncia”.

10.08.1988. Suprema Corte de Justicia. Resolución N° 158 por mayoría: *Decidir anticipadamente la cuestión y, en consecuencia, desestímase la pretensión de inconstitucionalidad (...) Devuélvase. Acordes: Dres. Rafael Addiego Bruno, Armando Tommasino, Nelson Nicoliello. Discordes: Dres. Nelson García Otero, Jacinta Balbela de Delgue.*

06.09.1988. Suprema Corte de Justicia. Remite los autos al Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno.

07.09.1988. Juez Letrado en lo Penal de 5° Turno. Exhortos Nos. 787 y 789. El Dr. Dardo Preza remite testimonios de la denuncia al Poder Ejecutivo y a la Suprema Corte de Justicia respectivamente.

27.10.1988. Presidencia de la República. Expediente N° 8803880. Mensaje N° 897 (poco legible), adjunto Exhorto N° 3642 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 4° Turno y Expediente en autos: Antuña de Gatti, María Elena y otros. Denuncia.

16.11.1988. Presidencia de la República. Expediente N° 8804141. Mensaje N° 27/88, en respuesta a Mensaje N° 997 de la Suprema Corte de Justicia y Exhorto N° 3642 de Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 4° Turno, en autos. Antuña de Gatti, María Elena y otros. Denuncia.

21.11.1988. Presidencia de la República. Solicita al Ministerio de Defensa Nacional que disponga investigación de los hechos denunciados de acuerdo a lo previsto en el art. 4° de la ley 15848. El

Ministerio de defensa Nacional dispone encargar la investigación al Fiscal de 2° Turno, Cnel. José Sambucetti.

14.12.1988. Justicia Militar. Fiscal Militar de 2° Turno. Comandante en Jefe del Ejército, Tte. Gral. Carlos Berois eleva informe.

14.12.1988. Fiscal Militar de 2° Turno. Solicita al Jefe de Policía de Montevideo proceda a la ubicación y citación de José Arab.

16.12.1988. Fiscal Militar de 2° Turno. Comparecen el Tte. Cnel. Jorge Silveira Quesada, Tte. Cnel. Juan Manuel Cordero Piacentín y Mayor Alfredo Maurente.

20.12.1988. Fiscal Militar de 2° Turno. Comparecen el Cnel. Ernesto Ramas Pereira y el ex Cap. Ricardo Arab Fernández.

21.12.1988. Fiscal Militar de 2° Turno. Comparece el Cnel. Pedro Antonio Mato Narbondo.

29.12.1988. Fiscal Militar de 2° Turno. Comparecen el May. (GG) José Felipe Sande Lima e Insp. Hugo Campos Hermida.

03.01.1989. Fiscal Militar de 2° Turno. Comparece el Tte. Cnel. (R) José Nino Gavazzo Pereira.

09.02.1989. Fiscal Militar de 2° Turno. Comparece el May. (GG) Ricardo José Medina Blanco.

31.03.1989. Ministerio de Defensa Nacional. Expediente (MDN) 88-123131. Persona denunciada: Gerardo Gatti Antuña y otros. Denunciante: María Elena Antuña de Gatti. Se notifica la Dra. Graciela Borrat en representación de la Sra. María Elena Antuña de Gatti, Martha Luisa Donadio de Méndez y Hortensia Pereira de Duarte.

17.04.1989. Suprema Corte de Justicia. Mensaje N° 270 al Poder Ejecutivo adjuntando Exhorto N° 787 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno.

27.04.1989. Poder Ejecutivo. Recibe Mensaje de la Suprema Corte de Justicia N° 270 adjuntando exhorto N° 787 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno.

15.05.1989. Presidencia de la República. Solicita al Ministerio de Defensa Nacional que disponga la investigación de los hechos denunciados de acuerdo a lo previsto por el Art. 4° de la Ley N° 15848.

29.05.1989. Suprema Corte de Justicia. Oficio 499/89. Informa al Sr. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno que en respuesta al exhorto N° 787 de esa sede, el Poder Ejecutivo, informó: Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 3° de la Ley 15848, que los hechos referidos los considera comprendidos en el artículo 1° del mencionado cuerpo legal”.

17.07.1989. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 4° Turno. Oficio N° 1418. El Juez, Dr. Darío Peri Valdez se dirige al Presidente de la República, Dr. Julio María Sanguinetti, en cumplimiento del art. 4° de la ley 15848, remite denuncia correspondiente a los autos: “Antuña de Gatti, Ma. Elena y otras. Denuncia. Ficha P/100/85”

03.08.1989. Suprema Corte de Justicia. Mensaje N° 694 a la Presidencia de la República remite adjunto Exhorto del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 4° Turno., a los efectos pertinentes.

11.08.1989. Presidencia de la República. Expediente N° 8902626 enviado por la Suprema Corte de Justicia. Mensaje N° 694 adjunto Oficio N° 1418 y actuaciones del Juzgado Letrado de Instrucción en lo Penal de 4° Turno, en autos: Antuña de Gatti, María Elena y otras. Denuncia.

05.09.1989. Presidencia de la República. Expediente N° 8902965 enviado por la Suprema Corte de Justicia. Mensaje N° 20/89 en respuesta a Mensaje N° 694 y Oficio N° 1416 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 4° Turno.

05.09.1989. Presidencia de la República. Mensaje N° 20/89 a la Suprema Corte de Justicia. Responde:

(...) Que con fecha 17 de noviembre de 1988, fue contestado un oficio similar al que se menciona, proveniente del mismo juzgado y referido a los mismos autos, en el que se indicaba que los hechos denunciados se encontraban comprendidos en el artículo 1° de la ley N° 15484. Atento a que, la denuncia se refería concretamente a personas desaparecidas, se dispuso en esa oportunidad, la investigación correspondiente, en aplicación del artículo 4° de la citada ley, poniéndose en conocimiento de los denunciantes la información recabada.

Por motivos expuestos, se solicita que el Juzgado competente, tenga a bien, aclarar las razones por las cuales reitera el presente pedido de informes, a los efectos pertinentes.

Julio María Sanguinetti. Presidente de la República. Tte. Gral. Hugo Medina. Ministro de Defensa Nacional (Firmas)

21.11.1989. Ministerio de Defensa Nacional. Archivo del expediente N° 258/89.

11.09.2006. Son detenidos y procesados José Nino Gavazzo y Ricardo Arab Fernández, bajo la imputación de un delito de “Privación de libertad en concurrencia fuera de la reiteración” con un delito de “Asociación para delinquir”. El mismo día también son procesados Jorge Silveira, Gilberto Vázquez, Ernesto Avelino Ramas, Luis Maurense, Ricardo Medina y José Sande Lima.

José Gavazzo y Ricardo Arab resolvieron apelar el auto de procesamiento. Los restantes imputados decidieron recurrir a la Suprema Corte de Justicia para plantear la inconstitucionalidad de la “Ley de Amnistía” de 1985.

28.02.2007. Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2° Turno. Sentencia N° 24. Confirma la sentencia interlocutoria dictada por el Juez Letrado en lo Penal de 19° Turno, Dr. Luis Charles, sobre José Gavazzo y Ricardo Arab, revocando la imputación del delito de asociación para delinquir por estimar que dicha figura delictiva “no encaja en la hipótesis” que surge del expediente.

14.05.2007. Presidencia de la República. Decreto N° 1261. El caso de Jorge Zaffaroni queda excluido de la Ley de Caducidad.

11.09.2007. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal 19° Turno. Oficio S-0259

Ref. SOLICITUD DE INFORMES Ficha 98-247/2006.

(...) Sr. Secretario de Seguimiento de la Comisión para la Paz.

Edificio Libertad.

Presente.-

Este Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 19° Turno en actuaciones caratuladas: PIEZA FORMADA CON TESTIMONIO INTEGRO DE LOS AUTOS FICHA 2-43332/2005.- GAVAZZO, José y otro.- Un delito de privación de libertad.- Ficha 98-247/2006”, en cumplimiento de lo dispuesto por auto 0789 de 7 de setiembre de 2007, y de conformidad con lo dictaminado por el Ministerio Público, tiene el agrado de elevar a Ud. el presente, a efectos de que se sirva REMITIR CONSTANCIA DE QUE TIPO DE DILIGENCIAS SE LLEVARON A CABO PARA UBICAR A LAS SIGUIENTES PERSONAS:

(...) Jorge Roberto ZAFFARONI CASTILLA.

Fdo. Dr. Luis Charles.

Juez Letrado Penal 19° Turno.

10.11.2007.- Señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal 19° Turno. (...) Cúmplame responder a Usted la solicitud de informes librada en autos ficha 98-247/2006 y comunicada por Oficio S-0259 de fecha 12 de setiembre de 2007 en los términos siguientes:

1.- En su oportunidad la COMISIÓN PARA LA PAZ procuró recabar información de Organizaciones de Derechos Humanos, de la Asociación de “Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos” y eventuales testigos que habían compartido, en algunos casos, la detención de los desaparecidos, en tanto en Uruguay como en la República Argentina.

2.- Este trabajo inicial, fue perfeccionado y superado por el Equipo de Historiadores hasta donde pudo con los datos obtenidos.

3.- En tal virtud, remito a Usted fotocopias de la publicación “Investigación Histórica sobre detenidos Desaparecidos. En cumplimiento del Artículo 4° de la ley 15.848”, respecto de cada uno de los casos consultados.

4.- Quedo a su disposición, si Usted lo estimara pertinente, para remitirles fotocopia íntegra de cada uno de los legajos existentes en esta Secretaría, si bien todos los datos que obran en ellos están recogidos en la investigación histórica cuyas fotocopias se adjuntan. (...).

26.03.2009. Sentencia N° 036 correspondiente a la causa tramitada ante la Sede Penal de 19° Turno, autos IUE 98 – 247/2006 “GAVAZZO, José y otro.- Un delito de privación de libertad”, por la cual se condena a José Nino Gavazzo Pereira y a José Ricardo Arab Fernández como autores de 28 delitos de Homicidios muy especialmente agravados, entre los que se incluye la desaparición de Jorge Zaffaroni, con una pena de 25 años de penitenciaría.

19.05.2010. La Fiscal Dra. Mirtha Guianze presenta un recurso de casación referido a la sentencia

dictada sobre la causa “GAVAZZO, José y otro”, con el objetivo de cambiar la tipificación de “homicidio muy especialmente agravado” por la de “desaparición forzada”, en virtud del “carácter imprescriptible del delito de lesa humanidad”.

29.06.2010. Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2º Turno. Expediente N° 2-43332/2005. Confirma la condena por 28 delitos de “homicidio muy especialmente agravados” que anteriormente había sido dictada en Primera Instancia por el Juez, Dr. Luis Charles, a José Silveira, Ernesto Avelino Ramas, Gilberto Vázquez, Luis Maurente y a los ex policías Ricardo Medina Blanco y José Sande Lima.

Ramas, Silveira y Vázquez fueron condenados a 25 años de penitenciaría, mientras que Maurente, Medina y Sande Lima fueron condenados a 20 años de penitenciaría.

03.08.2010. La Fiscal Dra. Mirtha Guianze presenta un recurso de casación referido a la causa tramitada en el Expediente N° 2-43332/2005, con el objetivo de cambiar la tipificación de “homicidio muy especialmente agravado” por la de “desaparición forzada”, en virtud del “carácter imprescriptible del delito de lesa humanidad”.

30.06.2011. Presidencia de la República. Consejo de Ministros. Resolución CM/323. Se revocan por razones de legitimidad todos los actos administrativos y Mensajes emanados del Poder Ejecutivo, en aplicación del artículo 3º de la Ley N° 15.848 de 22 de diciembre de 1986, que consideraron que los hechos denunciados estaban comprendidos en las disposiciones del artículo 1º de la referida Ley. Entre los casos desarchivados se encuentra el de Jorge Zaffaroni Castilla.

Acciones civiles de reparación patrimonial

República Argentina. Ministerio de Interior. Ley N° 23466.

Comisión para la Paz. Anexo 6.2

10.04.2003. *Las denuncias específicamente referidas a ciudadanos uruguayos presuntamente desaparecidos en la República Argentina ascienden a 128 (ANEXO N° 6).*

Considera confirmadas 42 denuncias más -sin el respaldo objetivo y formal que presentan los casos referidos en el literal anterior-, en función de que existen elementos de convicción relevantes que permiten asumir que las personas que se individualizan en anexo N° 6.2 fueron detenidas y trasladadas a centros clandestino de detención de detención en los cuales como criterio general se dio muerte a las personas detenidas.

La COMISIÓN PARA LA PAZ considera confirmada la denuncia sobre desaparición forzada del ciudadano uruguayo JORGE ROBERTO ZAFFARONI CASTILLA (C.I. N° 1.264.853- 9) porque ha recogido elementos de convicción relevantes que permiten concluir que:

1. Fue detenido el día 27 de setiembre de 1976, a las 18 horas, al llegar a su domicilio de la calle Venezuela 3328, Capital Federal, Buenos Aires, por fuerzas represivas que actuaron en el marco de un procedimiento no oficial o no reconocido como tal.

2. En el propio domicilio y por las mismas personas, fue detenida su esposa – María Emilia Islas también desaparecida- y su hija Mariana Zaffaroni Islas de 1 año y medio de edad, quien fuere apropiada por uno de los represores y recuperada en el año 1992.

3. Estuvo detenido -junto a su mujer e hija- en el centro clandestino de detención AUTOMOTORES ORLETTI.

4. Fue probablemente “trasladado”, con destino final desconocido, antes del día 6 de octubre de 1976.

Informes de las Fuerzas Armadas al Presidente de la República

08.08.2005. *Fuerza Aérea Uruguaya. Comando General. Base Aérea “Cap. Boiso Lanza”. Asunto: Cumplimiento del artículo 4º de la Ley N° 15848 de 22 de diciembre de 1986.*

0503023 0281 (S).

Vuelos de personas detenidas en Buenos Aires y trasladadas a Montevideo.

De acuerdo a la información recabada se realizaron dos vuelos, probablemente el primero el 24 de julio y el segundo el 5 de octubre de 1976, partiendo desde el Aeropuerto Jorge Newbery en

Plataforma de Aviación General de la ciudad de Buenos Aires en la República Argentina, con destino al Aeropuerto Internacional de Carrasco en Plataforma de la entonces Brigada de Mantenimiento y Abastecimiento.

Estas operaciones aéreas fueron ordenadas por el Comando General de la Fuerza Aérea, a solicitud del Servicio de Información de Defensa (S.I.D.) y coordinadas por ese servicio.

El motivo de dicha coordinación, se dispuso que las tripulaciones involucradas recibieran las órdenes del destino de la misión luego de haber decolado, a efectos de cumplir con el traslado de los detenidos, que termino haciéndose desde el Aeropuerto Jorge Newbery hasta el Aeropuerto Internacional de Carrasco.

Las tareas de embarque, desembarque y posterior traslado estaban a cargo del S.I.D., desconociendo las tripulaciones la cantidad e identidad de los pasajeros, ya que los tripulantes debían permanecer aislados en la cabina de vuelo de la aeronave durante el transcurso de las operaciones.

La investigación no ha permitido conocer la realización de otros vuelos con idéntica finalidad.

08.11.2005. Fuerza Aérea Uruguaya. Comando General. Base Aérea “Cap. Boiso Lanza”. Asunto: Cumplimiento del artículo 4° de la Ley N° 15848 de 22 de diciembre de 1986.

0503023 0434 (S). Ley N° 15848 de 22 de diciembre de 1986

De acuerdo a información publicada por la prensa y que tienen relación con los hechos informados por documento Nro. 0503023 0281 (S) de fecha 8 de agosto de 2005, cúpleme elevar a Usted el resultado de las averiguaciones realizadas, sobre las operaciones aéreas efectuadas por la Fuerza Aérea, en el período comprendido entre los años 1973 y 1980, así como también la información relativa a la ciudadana paraguaya Sra. Victorina Godoy Vera.

1. De las Operaciones aéreas.

Se realizaron averiguaciones referente a la actividad de vuelo desarrollada en el período comprendido entre los años 1973 y 1980, por los Grupos de Aviación N° 3, N° 4 y N° 6 (Transporte) con asiento en la Brigada Aérea N° 1.

Fueron consultados los tripulantes que cumplieron misiones de vuelo en dicho período y no hubieran fallecido al presente.

Las fuentes documentales de información utilizadas fueron registros individuales de vuelo, los libros de vuelo y libros de marcha, existentes al momento de los Grupos de Aviación antes referidos. Al respecto cabe destacar que el lugar de archivo de la documentación oficial de la actividad de vuelo (Museo Aeronáutico), sufrió un incendio el día 4 de diciembre de 1997 y en consecuencia se destruyó gran parte de la documentación allí depositada.

De la información obtenida se desprende que se realizaron tres tipos de operaciones aéreas:

a) operaciones aéreas en misión militar, respecto de las cuales agotadas las averiguaciones, no surgen elementos de prueba de que la Fuerza Aérea haya hecho más vuelos, de los que ya fueron puestos en conocimiento del Señor Presidente de la República, en el informe de la fecha 8 de agosto de 2005.

b) operaciones aéreas a solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores, como consecuencia del derrocamiento del Gobierno del Señor Presidente de la República de Chile, ocurrido el 11 de setiembre de 1973.

En este contexto la Fuerza Aérea, realizó dos vuelos desde la ciudad de Santiago de Chile hacia el Aeropuerto Internacional de Carrasco, trasladando personas luego de los hechos antes referidos.

Dichas personas, ciudadanos uruguayos, o bien habían sido expulsados de la República de Chile o voluntariamente deseaban regresar a nuestro país. Una vez arribados fueron trasladados a la brigada Aérea N° 1, donde con posteridad al recibo y registro que los mismos realizó personal del Ministro del Interior, se retiraron de la Unidad.

c) operaciones aéreas P.L.U.N.A.- T.A.M.U. que se realizaron en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto del Poder Ejecutivo N° 24.962 de fecha 18 de agosto de 1970, que creó la Dirección de Transporte Aéreo Militar Uruguayo, dependiente del Comando General de la Fuerza Aérea. A partir de ese momento la Fuerza Aérea quedó habilitada para realizar transporte de pasajeros

para P.L.U.N.A., debiendo utilizar en sus aeronaves matrícula civil.

Por su naturaleza, dichas operaciones de transporte aéreo civil, se realizaban bajo la regulación del Código Aeronáutico (Decreto Ley N° 14.305 de fecha 29 de noviembre de 1974) y la normativa de la O.A.C.I. (Organización de Aviación Civil Internacional), siendo responsable P.L.U.N.A. del registro de pasajeros, despacho de cargas, así como trámites de migración y aduana, tanto en el origen como en el destino de los vuelos. Por tal razón resulta imposible en la práctica determinar si en los vuelos realizados por el Convencio TAMU- P.L.U.N.A., eran trasladadas personas detenidas desde o hacia nuestro país que viajaban en calidad de pasajeros.

2. De la situación de la ciudadana paraguaya Sra. Victorina Godoy Vera. La persona antes referida fue procesada por la Justicia Militar por “Asistencia al asociado” con fecha 16 de mayo de 1973 y trasladada a la Unidad de Servicio de Aeródromo “Capitán Boiso Lanza”. Allí permaneció detenida hasta 27 de marzo de 1974, en que es trasladada al Aeropuerto Internacional de Carrasco y siendo entregada en custodia a miembros de la Policía de la República del Paraguay; no existiendo registro de que se haya cumplido una misión de vuelo para trasladar a la Sra. Victorina Godoy Vera a dicho país.

Por lo expuesto precedentemente y atendiendo a la información existente, no se desprenden otros elementos relacionados con el objeto de las averiguaciones.-

Saluda a Usted atentamente.

El Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea.

Tte. Gral. (Av)

Enrique A. Bonelli

Declaratoria de ausencia

Hallazgo de restos

Procedencia de la información:

Inhumación:

Exhumación:

Identificación:

Partida de defunción:

Repatriación de restos:

Sepultura:

Datos personales

Sexo: Femenino.

Documento de Identidad: C.I. 1.663.370-0.

Credencial Cívica:

Individual dactiloscópica: V 4444 V 4444.

Edad: 19 años.

Fecha de nacimiento: 08.09.1957.

Lugar: Montevideo.

Nacionalidad: Uruguay.

Estado civil: En concubinato.

Hijos:

Domicilio: Calle Delgado N° 826, Piso 9° H, Buenos Aires, Capital Federal.

Estudiante:

Ocupación: Labores.

Alias:

Militancia:

Detención

Fecha: 20.07.1977.

Lugar: En su domicilio, Delgado N° 826, Piso 9° H, Buenos Aires, Capital Federal. Argentina.

Hora:

Reclusión:

Circunstancia: Personas vestidas de civil y armadas. Se desplazaban en vehículos Ford Falcon. La semana previa a la detención es arrestado en el mismo domicilio su concubino, Enrique Ruben Sisto Urouro (argentino, 25 años, C. I. 681 3683, militante de la Juventud Peronista) En dicho procedimiento María Nieves Zuazu queda como rehén.

Testigos: Testigos de la detención de Enrique Ruben Sisto: Victor Norberto Coudullo, Elvira Teresa Sisto, Narciso Vieira (de nacionalidad uruguaya).

Testimonios:

Atribuido a:

Casos conexos: Detención y desaparición de Enrique Ruben Sisto Urouro (argentino, concubino).

Desaparición

Traslado:

Fecha:

Medio:

Fecha posible de fallecimiento:

Lugar:

Hora:

Circunstancia:

Testigos:

Testimonios:

Atribuido a:

Antecedentes Policiales

Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Ficha Patronímica.

(Sin antecedentes)

Informes Militares

Observaciones

12.05.1974. Se radica en Argentina.

20.07.1977. República Argentina. Comisión Nacional sobre la Desaparición de las Personas (CONADEP). Enrique Ruben Sisto Urouro (con legajo de Secretaría de Derechos Humanos N° 2286) es mencionado como detenido en esa fecha.

Gestiones

01.03.1979. República Argentina. Tribunales. Habeas Corpus.

Denuncias

República Argentina. Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 2. Doctor Martín Anzoategui, Secretaría N° 5. Denuncia por "Privación ilegítima de la Libertad".

1977. República Argentina. Ministerio del Interior. Expediente N° 203.578.

30.07.1977. República Argentina. Ministerio del Interior. Envío de nota. Respuesta negativa.

1984. República Argentina. Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). Legajo Secretaría de Derechos Humanos (SDH) 3044.

Respuestas del Gobierno uruguayo

Gestiones judiciales desde 1985. Ley de Caducidad

Acciones civiles de reparación patrimonial

Comisión para la Paz. Anexo 6.5

10.04.2003. *Las denuncias específicamente referidas a ciudadanos uruguayos presuntamente desaparecidos en la República Argentina ascienden a 128 (ANEXO N° 6).*

Considera confirmadas parcialmente las 32 denuncias más, en función de que existen elementos de convicción que permiten asumir que las personas individualizadas en el anexo N° 6.5 fueron detenidas en procedimientos no oficiales o no reconocidos como tales.

La COMISIÓN PARA LA PAZ considera confirmada parcialmente la denuncia sobre desaparición forzada de la ciudadana uruguaya MARIA NIEVES ZUAZU MAIO (C.I. 1.663.370), porque ha recogido elementos de convicción que permiten concluir que:

1. Fue detenida el día 20 de julio de 1977, en su domicilio sito en la calle Delgado 826, piso 9 H, de la ciudad de Buenos Aires, por fuerzas represivas que actuaron en el marco de un procedimiento no oficial o no reconocido como tal.

2. Días anteriores, en la misma dirección había sido detenido su compañero ENRIQUE R. SISTO, de nacionalidad argentino - también desaparecido.

3. No existen indicios sobre su destino posterior.

Declaratoria de ausencia

Hallazgo de restos

Procedencia de la información:

Inhumación:

Exhumación:

Identificación:

Partida de defunción:

Repatriación de restos:

Sepultura: